

אוגדן תנאי שירות

פרק 7 – פרישת עובדים

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

פרק 7 – פרישת עובדים

7.1 התפטרות 7.2 פיטורין 7.3 פרישה לגימלאות – חלק א' 7.3 פרישה לגימלאות – חלק ב' 7.4 פדיון ימי חופשה 7.5 ביטוח פנסיה לעובדים זמניים 7.6 החזרת ציוד וכספים 7.7 גמול השתלמות לגמלאים 7.8 פיצוי מיוחד בגין שחיקת קצבותיהם של גמלאים

7.1 התפטרות

7.1.1 הודעת עובד המועסק פחות משנה על התפטרותו

עובד המועסק פחות משנה העומד להתפטר, יתן הודעה מוקדמת עפ"י המתחייב מהחוק.

7.1.2 א' הודעת עובד על התפטרותו מעל שנה ועד 5 שנים

עובד רשות מקומית העומד להתפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצוי פיטורים יודיע בכתב לממונה על ענייני עובדים שלושים יום מראש (פרט אם נקבע אחרת בתנאי העסקתו) על המועד המתוכנן להפסקת שירותו.

7.1.2 ב' הודעת עובד על התפטרותו מעל 5 שנות עבודה

חודשיים מראש.

7.1.3 מועד תוקף ההתפטרות

עובד שהודיע על התפטרותו, תכנס התפטרותו לתוקפה ביום שנקבע בהודעתו או מהיום בו הפסיק למעשה את עבודתו, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

7.1.4 התפטרות עקב היעדרות

(א) עובד שלא הופיע לעבודה במשך תקופה רצופה של 30 יום, מבלי שהודיע על כך לממונים עליו ולא נימק את ההיעדרות מסיבות סבירות, רואים אותו כאילו התפטר מהעבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיצוי פיטורים. (ב) שיקול הדעת להחליט באם הסיבות להיעדרות היו סבירות - נתון בידי ראש הרשות המקומית.

7.1.5 זכאות לפיצויי פיטורין

עובד המתפטר מהעבודה אחרי שסיים לפחות שנת עבודה אחת ברציפות יראו אותו כמפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים כמפורט במקרים הבאים: (א) התפטר לרגל מצב בריאותו הוא, או בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות: "בן משפחה" לענין סעיף זה: (1) בן זוג, לרבות הידוע בציבור כבן זוג; (2) ילד, לרבות ילד מאומץ או חורג, נכדו, סבו או הורו של בן זוג הגר עם העובד ועיקר כלכלתו על העובד; (3) הורו של העובד. (ב) עובדת שהתפטרה אחרי לידה: (1) תוך שנה מיום הלידה; או במשך תקופת חופשת הלידה אם הוארכה תקופה זו אחרי שעברה שנה מיום לידתה ואינה עובדת במקום עבודה אחר. (2) במשך תקופה של חופשת לידה אחרי לידת ילד מת, לאחר 26 שבועות של הריון לפחות. (ג) עובדת אשר לבדה או עם בעלה קיבלה לאימוץ ילד לפני שמלאו לילד 9 חודשים, והתפטרה תוך שנה מיום האימוץ על מנת לטפל בו, ובלבד שהציגה אישור מתאים של פקיד הסעד לאימוץ בין לפני התפטרותה ובין לאחריה; (ד) התפטר לרגל נשואיו באם נישאי העובד גוררים אחריהם עקירה ממקום מגורים אחד למקום אחר בישראל, בתנאים המצטברים כדלהלן: (1) העתיק מקום מגוריו למקום אחר בישראל בו התגורר טרם הנישואין בן הזוג. (2) המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק"מ ומעלה. (ה) התפטר לרגל גירושיו באם גירושי העובד גורמים לעקירתו ממקום מגורים אחד למקום אחר בישראל, כאשר המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק"מ ומעלה ובלבד שגר במקום החדש שישה חודשים רצופים לפחות, וכן המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל. (ו) התפטר עקב יציאתו להתיישבות חקלאית או לשוב באזור פיתוח, יקבל פיצויים לאחר שיוכיח בתעודות מתאימות שגר במקום לפחות שישה חודשים רצופים ולאחר שיוכח בחוזה ובתעודות מתאימות שאמנם השתקע דרך קבע במקום. (ז) התפטר עקב העתקת מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות, שאישור לענין זה

שר הבטחון ושר החקלאות, אם גר באותו מקום לפחות שישה חודשים רצופים. (ח) התפטר בסמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר או לשירות קבע בצה"ל ובשל אותה התגייסות. (ט) התפטר עקב התגייסותו למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, בתנאים המפורטים בסעיף 11 א' לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963. (י) התפטר עקב הרעת תנאי העבודה של העובד מחמת העברתו לתפקיד אחר או מחמת שינוי במעמדו בעבודה. (יא) (1) התפטר עקב היבחרו לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית בשכר; (2) התפטר עקב היבחרו לחבר מועצת אותה הרשות המקומית.

7.1.6 אישור התפטרות

בהתפטר עובד מהעבודה ברשות המקומית יבוצעו הפעולות הבאות: (א) העובד יפנה בכתב לממונה על ענייני העובדים, בהודעה מוקדמת של שלושים יום לפחות; העתק מההודעה ימסר למנהלו של העובד. (ב) עובד צריך לבסס התפטרותו בתעודות ובמסמכים מתאימים; (ג) התפטרות כתוצאה מהעילה המפורטת בסעיף 7.1.4 (י) לעיל, תבא לדין עם נציגות ועד העובדים או נציג הסתדרות הפקידים; (ד) התקבלה בקשתו של העובד לפיצויי פיטורין, יישלח לעובד מכתב לאישור ההתפטרות בו יפורטו תנאי סיום השירות ומועד סיום השירות; (ה) נדחתה בקשתו של העובד לפיצויי פיטורין, יודיע לעובד על ההחלטה והנימוקים בציון מועד סיום שירותו.

7.1.7 עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת

רשות מקומית רשאית לוותר על עבודת העובד המתפטר בתקופת ההודעה המוקדמת או על חלק ממנה, והודעה מתאימה על כך תשלח לעובד המתפטר; היותור על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, מעבר לתקופה הנקבעת בסעיף 7.1.5 לעיל מותנה בכך שהעובד ינצל תוך תקופה זו את יתרת החופשה השנתית אשר תעמוד לזכותו ביום סיום שירותו ברשות המקומית.

7.2 פיטורין

7.2.1 הליך הפיטורין

7.2.1-1 פיטורי עוברים בהסכמה עם נציגיהם

פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת ניסיונם, יעשה רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים, ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84 ב"חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות" (ועדה פריטטית).

7.2.1-2 עיקרי התור לפיטורין

(א) העובדים יפוטרו על פי חוקת הפיטורין הנהוגה לפי חוק שירות התעסוקה, ובהתחשב בעיקרים הבאים: (1) כושר העובד לעבודתו. (2) שנות עבודתו ברשות. (3) מצבו המשפחתי. (ב) על כל הצעת פיטורין של עובד שהרשות תציע, ישאו ויתנו באי-כוח הרשות מצד אחד ובא-כוח המרכז או ועד עובדי הרשות מצד שני. לא הושג הסכם בין שני הצדדים הנ"ל בעניין פיטורי עובדים, תקויים בוררות בהתאם לסעיף 84 ב"חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות". (ג) פיטורין מסיבת צימצום בעבודה יבוצעו אף הם לפי שלושת העיקרים האמורים ובשים לב לצרכי העבודה.

7.2.1-3 זכות קדימה למפוטר

עובד שפוטר בגלל צמצום בעבודה, תהיה לו במשך שנתיים מיום פיטוריו זכות קדימה לכל מועמד אחר בקבלת משרתו שנתחדשה או בקבלת משרה שנתפנתה, או בקבלתה של משרה חדשה שתיווצר והוא מתאים לה.

7.2.1-4 פיטורין בגלל אשמה פלילית

אם פוטר עובד בגלל אשמה פלילית שאמיתותה הוכחה להנהלת הרשות ובאין ערעור מצד ועד העובדים, אין הפיטורין צריכים הודעה מוקדמת.

7.2.1-5 פטורין בגלל מעילה

אם ייתפס עובד במעילה או בשימוש לרעה בתפקידו, או שיואשם במעשה פלילי שעשה במקום עבודתו או מחוצה לו, רשאית הרשות - אגב הודעה מידית לוועד העובדים ולמרכז להפסיק את עבודתו עד לביור האשמה. אם ימצא העובד אשם, יחשבו הפטורין מיום הפסקת עבודתו. אם יצא זכאי, על הרשות לשלם לו את משכורתו המלאה לכל הזמן שהיה מחוסר עבודה לחלוטין. אם קיבל העובד משכורת חלקית במקום עבודה אחר, תשלם לו הרשות את ההפרש עד למשכורתו המלאה. בכל חילוקי דעות תכריע בוררות בהתאם לסעיף 84 ב"חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות". לא יעלה זמן הביור במקרה זה על שבועיים ימים.

7.2.1-6 אישור הפטורין בעיריה

פטורי עובדים בעיריה יהיו על פי פקודת העיריות פרק 9 סעיפים 170 ו-170א. (ראה סעיף 1.1.2).

7.2.1-7 אישור הפטורין במועצה מקומית

פטורי עובדים במועצה מקומית יהיו בהתאם לסעיף 144 ו-144א. צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950. (ראה סעיף 1.1.3).

7.2.1-8 פטורין מחמת החלטת בי"ד למשמעת

החליט בי"ד למשמעת על פטורי עובד רשות מקומית מחמת עבירת משמעת - יבצע ראש הרשות המקומית את הפטורין לפי החלטת בית הדין למשמעת.

7.2.2 הודעה מוקדמת על פטורין

7.2.2-1 תקופת ההודעה המוקדמת בגין תקופת שירות העולה על שנה

ההודעה המוקדמת לפי סעיף 68 בחוקת העבודה תישלח לעובד כדלקמן: (א) אם עבד ברשות המקומית משנה עד 5 שנים - חודש ימים לפני המועד המוצע לסיום השירות. (ב) אם עבד ברשות המקומית למעלה מ-5 שנים - 2 חודשים לפני המועד המוצע לסיום השירות.

7.2.2-2 תקופת ההודעה המוקדמת בגין תקופת שירות של פחות משנה

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפטורים, כמפורט להלן: (1) במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה; (2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה; (3) לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים. עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפטורים, כמפורט להלן: (1) במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה.

7.2.2-3 ויתור על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת

רשות מקומית רשאית לוותר על עבודת העובד המפוטר בתקופת ההודעה המוקדמת או על חלק ממנה, והודעה על כך ימסור הממונה על עניי העובדים לעובד המפוטר; הויתור על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, מעבר לתקופה הנקבעת בסעיף 7.2.2-1 מותנה בכך שהעובד ינצל תוך תקופה זו את יתרת החופשה השנתית אשר תעמוד לזכותו ביום סיום שירותו ברשות המקומית.

7.2.3 פיצויי פטורין

7.2.3-1 זכאות לפיצויי פטורין

(א) עובד שפוטל לאחר שעבד ברשות המקומית לפחות שנה אחת ברציפות, זכאי לפיצויי פטורין בהתאם לחוק. (ב) מי שזכאי לגימלאות אינו זכאי

7.2.3-2 שיעור הפיצויים וחשובים

(א) בכפוף לאמור בסעיף 7.2.3-1 לעיל ולאמור בהסכם זה, שיעורם של פיצויי הפיטורין הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה לעובד בשכר; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים; ולגבי עובד עונתי - חלק של שנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופת עבודתו אינן מצטרפות לשנה; (ב) (1) בחישוב פיצויי הפיטורין של עובד רשות מקומית שהועסק בחלק של משרה תקנית בנוסף על משרה תקנית שלמה אחת, יוסף לפיצויי הפיטורין סכום מתאים יחסית לחלקיות המשרה התקנית הנוספת, עבורה התקופה בה עבד העובד בחלקיות משרה כאמור. (2) האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (ב) לא יחול באותם מקרים שלגביהם קיים הסכם קיבוצי (כגון מורים ומדריכים), ובמקרים האמורים יחולו הוראות אותו הסכם קיבוצי. (ג) עובד המקבל רק חלק ממשכורתו או שאינו מקבל משכורת כלל בעת פיטוריו, או התפטרותו, כגון: עובד בחופשה ללא משכורת, השעיה מתפקיד, חופשת מחלה במשכורת חלקית; רואים כמשכורתו האחרונה את המשכורת שהיתה מגיעה לו מרשות המקומית ביום פיטוריו אילו היה זכאי בו למשכורת שלמה; אולם משכורתו האמורה תחושב לפי דרגתו ערב הפסקת עבודתו בגין אחת הסיבות המפורטות לעיל. (ד) קצבת הביגוד תובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורין. לצורך חישוב פיצויי הפיטורין יחושב החלק ה-12 של תוספת הביגוד, צמוד למדד המחירים לפי מדד המחירים בחודש תשלום הפיצויים. כאשר מדד הבסיס הוא מדד המחירים בחודש בו שולמה תוספת הביגוד לכלל עובדי הרשויות המקומיות. כן תובא בחשבון קצבת ההבראה לצורך חישוב הפנסיה (החלק ה-12).

7.2.3-3 עובד שהיה מועסק עפ"י חוזה עבודה

עובד שהיה מועסק עפ"י חוזה לתקופה קצובה לפחות שנה אחת ומעלה ברציפות, והתקופה הגיעה לקיצה, רואים אותו כאילו פוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורין, אלא אם נקבע כך במפורש אחרת בחוזה; בהעדר קביעה הנ"ל יחול סעיף 9 מחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963.

7.2.3-4 תשלום פיצויי פיטורין לבני משפחה

(א) נפטר עובד שהועסק ע"י רשות מקומית למעלה משנה, משלמים פיצויי פיטורין לבני משפחתו הבאים של העובד ולפי סדר העדיפות כמפורט להלן: (1) בן זוגו של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968. (2) באין בן זוג או ילדים כאמור לעיל - ילדים והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היה על הנפטר. ובמקרה זה יהיו מתן וחלוקת פיצויי הפיטורין בהתאם להחלטת בית הדין לעבודה. (ב) שאריו של עובד שנפטר כמפורט לעיל יהיו זכאים לפיצויי פיטורין אף אם העובד הודיע למעבידו על כוונתו להתפטר במועד מסוים ונפטר העובד לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת.

7.2.3-5 מועד תשלום פיצויי פיטורין

העובד יקבל את פיצויי הפיטורין שאושרו לו במועד שנקבע לפי החוק.

7.2.3-6 שלילת פיצויי פיטורין

עובד שנמצא אשם במעילה בכספים או בשימוש לרעה בתפקידו במקום עבודתו ויפוטר מאותו הטעם, לא ישולם לו שום פיצוי. אם פוטר עובד מחמת מעשה פלילי שהואשם בו מחוץ לרשות, והמרכז יהא סבור כי מגיעים לו פיצויים מלאים או חלקיים, ידונו בדבר המרכז והרשות. חילוקי דעות בעניין זה יוכרעו בבוררות בהתאם לסעיף 84 ב"חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות".

7.2.3-7 פיצויים עפ"י החלטת ביה"ד למשמעת

עובד שפוטר על פי החלטת בית דין למשמעת, זכאותו לפיצויי פיטורין ושיעורם או אי זכאותו לפיצויי פיטורין יהיו בהתאם להחלטת בית הדין למשמעת.

7.2.3-8 ניכוי תשלומים מקרנות מפיצויי הפיטורין

היה העובד המפוטר מבטוח באחת מקרנות הביטוח ("מבטחים" "קרן ביטוח לפועלים חקלאיים", או "קרן ביטוח לפועלי בנין") ינוכו מתשלום הפיצויים הסכומים שהרשות המקומית הפרישה והפרשי הצמדה (לא פחות מ-1/3%).

9-7.2.3 רכיב ביגוד והבראה לענין פיצויי פיטורין

יש לכלול בחישוב של פיצויי הפיטורין (חודש) 1/12 מקצבת הבראה וקצבת הביגוד כפי ששולמה לעובד בעת שחרו. מובהר כי לצורך חישוב פיצויי הפיטורים יחושב החלק ה-12 של תוספת הביגוד, צמוד למדד המחירים, לפי מדד המחירים בחודש תשלום הפיצויים, כאשר מדד הבסיס הוא מדד המחירים בחודש בו שולמה תוספת הביגוד לכלל עובדי הרשות המקומית. לעובדים בפנסיה צוברת רכיב ביגוד אינו נכלל במשכורת הקובעת לפנסיה אלא נקבע כרכיב לענין החזרי הוצאות, ועל כן עובד המבטוח בפנסיה צוברת והמסיים את עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, אין לשלם פיצויי פיטורים מלאים בגין רכיב הביגוד.

10-7.2.3-1 ניכוי 1% משכר עובדים בפנסיה תקציבית החל מיום 1.1.04

עפ"י אישור הכנסת מיום 29.5.03, יש לנכות בתקופה שבין 1.1.04 ו-31.12.04 1% מ"המשכורת הקובעת" המשולמת לעובד המבטוח בפנסיה תקציבית. החל מ-1.1.05 ואילך, ינכה המעביד 2% מהמשכורת הקובעת לעובד המבטוח בפנסיה תקציבית. החברה לאוטומציה קיבלה הנחיה לביצוע החל משכר חודש פברואר 2004 רטראקטיבית מחודש ינואר 2004. למען הסר ספק יש לנכות גם מעובדות בחופשת לידה, דמי ניהול לפנסיה תקציבית.

7.3 פרישה לגימלאות – חלק א'

7.3.1 החלת חוק הגימלאות

בענין גימלאות יחולו על עובדי רשות מקומית הוראות חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב) התש"ל-1970 והתקנות לפיו (להלן - "חוק הגימלאות") בתאומים המחויבים לפי הענין.

1-7.3.1 יציאה לגימלאות עפ"י החלטת ראש הרשות המקומית

(א) עובד שעבד ברשות מקומית 10 שנים לפחות, ראשי ראש הרשות המקומית להחליט על יציאתו לגימלאות אם הגיע העובד לגיל 60 שנה והוא חייב לעשות כן אם הגיע העובד לגיל 67 שנה. (ב) על ראש העיריה לאפשר לעובד להשמיע טענותיו, לפני קבלת ההחלטה על הוצאתו לקיצבה בטרם מלאו לו 67 שנה. 1. (א) העובד זכאי לערער על ההחלטה להוציא אותו לקיצבה לפני שמלאו לו 67 שנה וזאת תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. (ב) הדין בערעור של העובד ידון בפני ועדת שירות שהרכבה כדלקמן: ראש הרשות, שלושת חברי ועדת הפיטורים ושני עובדים סטטוטורים נוספים (מהנדס, מבקר, רופא וטרנר, מנהל מח' חינוך), וחמישה נציגי ציבור שאינם חברי המועצה אך בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה. הוועדה ראשית לאצול מסמכיותיה לוועדת משנה בת 5 חברים או יותר, ובלבד שמספר החברים בה יהיה בלתי זוגי; יו"ר הוועדה יהיה ראש הרשות המקומית, יתר חבריה יהיו - מחציתם מעובדי הרשות המקומית החברים בוועדה (עדיפות לחברי ועדת הפיטורים) ומחציתם מנציגי הציבור החברים בוועדה. 2. (א) מועצת העיריה חייבת לקיים התייעצות עם הארגון היציג של העובדים, לגבי נציגי הציבור שתכלול הוועדה. 3. הוועדה חייבת לתת לעובד זכות טיעון ולאפשר לו להביא את ראיותיו וכן גם לנציגות העובדים, אם נציגות העובדים תבקש להופיע בפניה. 4. החלטות ועדת הערר הינן סופיות. (ג) ראש הרשות המקומית ראשי בהסכמת העובד להרשות המשך העסקתו של עובד שיצא לגימלאות כאמור בסעיף קטן (א), בחוזה מיוחד לתקופה שתיקבע ובתנאי שהעובד מסוגל להמשיך בעבודתו. (ד) בחוזה המיוחד, יפורטו התקופה ותנאי העסקתו של העובד שיצא לגימלאות וכן כי תקופת העסקתו על פי החוזה המיוחד לא תישא זכויות לגימלאות וכן כי לא תהיה לתקופת עבודתו שלפני הפרישה כל השלכה על תנאי העסקתו על פי החוזה המיוחד.

(ה) **גיל פרישה** 1. ביום 18.1.04 נחקק חוק גיל פרישה (להלן - חוק גיל פרישה). 2. חוק גיל פרישה קובע כי: א. גיל פרישה הוא 67 שנה לגבר וגיל 65 לאשה. בגיל זה זכאים גבר או אשה לפרוש מהעבודה ולקבל גמלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם. ב. הגיל שבו ניתן לחייב עובד או עובדת לפרוש מהעבודה הוא גיל 67 שנה. ג. הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל גימלה, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, מחמת פרישתו בשל גילו, אף בטרם הגיע לגיל פרישה, הוא גיל 60 לגבר ולאשה. ד. פרישה בגיל 60 משמעה פרישה מוקדמת ויחול לגביה הפחתת הגימלה בשל הפרישה המוקדמת, ככל שנקבעו הוראות בנדון. ה. נקבעו הוראות מעבר, כמפורט בסעיפים 6 עד 8 לחוק, שזו לשונם: "6. על אף האמור בסעיף 3 - 1. לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו,

בחלק א' בתוספת. 2. לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1947, יהיה גיל הפרישה - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת. 3. לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר 1950 ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד' - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת. 4. על אף האמור בסעיף 4, לגבי עובד או עובדת שנולדו עד חודש אפריל 1942 יהיה גיל פרישת חובה - הגיל הקבוע לגביהם, בהתאם לחודש לידתם, בחלק א' בתוספת. 5. על אף האמור בסעיף 5, לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955 יהיה גיל הפרישה המוקדמת - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ג' בתוספת". 3. בוטל חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד. 4. א. סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים תוקן ונסחו לאחר התיקון הוא: "11 (ה) התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 רואים את התפטרותו לענין חוק זה כפיטורים, ואולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף קטן זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובדת או לעובד מקופת גמל, כמשמעה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם, והוא אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 14 או 20". ב. על פי הפסיקה התפטרות בגיל פרישה, כאשר העובד בוטח בקרן פנסיה מקיפה, לא מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.

חלק א'	
גיל הפרישה לגבי גבר שנולד עד חודש אפריל 1942	
חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1939	65
אפריל עד אוגוסט 1939	65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940	65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940	66
ינואר עד אוגוסט 1941	66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942	66 ו-8 חודשים

חלק ב'	
גיל הפרישה לגבי אישה	
חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1944	60
אפריל עד אוגוסט 1944	60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945	60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945	61
ינואר עד אוגוסט 1946	61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947	61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד יולי 1955	62
אוגוסט 1955 עד מרס 1956	62 ו-4 חודשים

אפריל 1956 עד נובמבר 1956	62 ו-8 חודשים
דצמבר 1956 עד יולי 1957	63
אוגוסט 1957 עד מרס 1958	63 ו-4 חודשים
אפריל 1958 עד נובמבר 1958	63 ו-8 חודשים
דצמבר 1958 ואילך	64

חלק ג'	
גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955	
חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד אפריל 1947	56 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1949	57
ינואר עד אוגוסט 1950	57 ו-4 חודשים
ספטמבר 1950 עד אפריל 1951	57 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1951	58
ינואר עד אוגוסט 1952	58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953	58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953	59
ינואר עד אוגוסט 1954	59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955	59 ו-8 חודשים

סעיף 15 בחוק: אלה זכאים לקצבת פרישה: (1) מי שיצא לקצבה לפי סעיפים 17, 17א או 18; (2) מי שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא 25% או יותר; (3) מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשפסקה (2) אינה חלקה עליו; (4) מי שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבה אחרת **בשהוא בגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת השניה, או יותר, ולא נפסל לשירות המדינה** לפי החלטת בית-הדין למשמעת; אלא שאם פוטר כאמור על פי החלטת בית-הדין למשמעת, בלי שנפסל לשירות, ולפני שהגיע לגיל 60, **או לגיל הקבוע לגביו בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה (בפסקה זו - הגיל הקבוע)** לאחר עשרים וחמש שנות שירות, רשאי בית-הדין להחליט על הקטנת קיצבת הפרישה שלו, ובלבד שלא תקטן הקיצבה שתשולם לידין מהמועד שבו הגיע לגיל 60 **או לגיל הקבוע, לפי הענין**, מהסכום שהיה משתלם לו אילו היתה משכורתו הקובעת, לענין חישוב סכום הגימלה, בגובה השכר הממוצע, כמשמעותו לענין חישוב גימלאות לפי חוק הביטוח באותם הליכים; ואולם רשאי נציב השירות להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר; (5) על אף האמור בפסקה (4), רשאי בית הדין להחליט על שלילה מוחלטת של הזכות לקיצבת פרישה בנסיבות חמורות במיוחד ומנימוקים שיפורשו בהחלטתו.

סעיף 17 בחוק: עובד רשאי לצאת לקצבה (1) לאחר ששירת עשרים וחמש שנים, אם הגיע **לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה**; (2) לאחר ששירת עשר שנים, אם הגיע לגיל ששים או אם ועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות המדינה; (3) לאחר תקופת שירות של עשרים שנה בהוראה, כמורה או כגננת, 'הא גילו בשעת הפרישה אשר יאה. **סעיף 18 בחוק:** (א) עובד ששירת עשר שנים לפחות, רשאי ראש הרשות המקומית להחליט על יציאתו לקצבה אם הגיע העובד לגיל 60 והוא חייב

לעשות כן בתום החודש שבו הגיע העובד לגיל פרישת חובה, במשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף זה - גיל פרישת חובה); אולם ראש הרשות רשאי, באישור ועדת השירות ובהסכמת העובד, להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל פרישת חובה לתקופה שלא תעלה על התקופה שיקבע, אם הוכח להנחת דעתה של ועדת השירות שהעובד מסוגל להמשיך בעבודה במשרתו. (ב) (1) עובד ששירת עשר שנים לפחות והגיע לגיל 60, רשאי ראש הרשות המקומית להחליט גם על יציאתו לקצבה לגבי חלק ממשרתו בלבד, ואם הגיע העובד לגיל פרישת חובה והוכח להנחת דעתה של ועדת השירות שהעובד מסוגל להמשיך בעבודה חלקית במשרתו - יחא ראש הרשות, באישור ועדת השירות, רשאי להרשות את המשך העסקתו של העובד לגבי חלק ממשרתו ולתקופה שלא תעלה על התקופה שיקבע; כל החלטת נציב השירות לפי פסקה זו טעונה הסכמת העובד. (ב) (2) קצבתו של עובד כאמור, כל עוד הוא מוסיף לשרת במשרה חלקית, תחושב באופן יחסי לחלק המשרה שלגביו הוצא לקצבה; לא הגיעה חלקיות המשרה שבה הוסיף העובד לשרת כדי השיעור הבא בחשבון לענין סעיף 13 - תחושב כלל קצבתו, לאחר פרישת מהמשרה החלקית שבה הוסיף לשרת, בכפוף לאמור בסעיף 46(א), כאילו הוצא לקצבה מלאה במועד שבו הוצא לקצבה לגבי החלק הראשון של משרתו. (ג) שר האוצר, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את התנאים והדרכים לשימוש בסמכויות של נציב השירות ושל ועדת השירות לפי סעיף זה, לרבות תקופות המקסימום להארכת השירות. (ד) עובד הרואה את עצמו נפגע על ידי הוצאתו לקצבה לפני הגיעו לגיל פרישת חובה, רשאי לערור על החלטת נציב השירות לפני ועדת השירות תוך תקופה ובדרך שנקבעו בתקנות; ועדת השירות תיתן הזדמנות לנציגות עובדי המדינה להשמיע את דבריה ורשאית היא לקבל את הערר או לאשר את החלטת הנציב, בלי שינויים או בשינויים שתמצא לנכון, והחלטתה תהא סופית.

סעיף 46 בחוק: (א) קצבה תשולם ביום האחרון של כל חודש, החל מהחודש אחרי החודש שבו נולדה העילה לקצבה, אולם מי שביום כ"ח בתשרי תשכ"ה (1 בנובמבר 1967) היה זכאי לקצבה והיא השתלמה לו בפועל, תשולם לו קצבה, ולפי הענין - לשאיריו, בראש כל חודש. (ב) עובד שיצא לקצבה לפי סעיף 17(א) או (3) לפני שהגיע לגיל 60 - תשולם לו קצבת פרישה, על אף האמור בסעיף קטן (א), מהחודש המתחיל אחרי היום שבו הגיע לגיל 60; אולם אם קבעה הועדה הרפואית, כי אין הוא מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות - משולם הקצבה מהחודש המתחיל אחרי היום שבו נולדה העילה לקצבה, ואם אי-כשרו להשתכר כאמור התחיל לאחר מכן - מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי-כשרו האמור. (ג) עובד שבחר בזכויות לגמלאות לפי סעיף 17א, תשולם לו קצבת פרישה, על אף האמור בסעיף קטן (א), מהחודש המתחיל אחרי היום שבו הגיע לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 © בסעיף קטן זה - גיל פרישת חובה); אולם - (1) אם פרש העובד לפני הגיעו לגיל פרישת חובה מכל עבודה או משלח יד, מסיבות מצב בריאות לקוי, והחל לקבל עקב פרישה זו קצבה מכוח חיקוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, תשולם לו קצבת פרישה לפי חוק זה מהחודש שבו החל לקבל את הקצבה עקב הפרישה האמורה וכל עוד משתלמת לו הקצבה האמורה; (2) אם פרש העובד מכל עבודה או משלח יד לפני הגיעו לגיל פרישת חובה ואינו זכאי לקצבה לפי פסקה (1), תשולם לו קצבת הפרישה לפי חוק זה מהחודש המתחיל אחרי יום הפרישה מכל עבודה או משלח יד, אך לא לפני תום החודש שבו הגיע לגיל 60; (3) אם העובד אינו זכאי לקצבת פרישה לפי פסקאות (1) או (2), אך קבעה הועדה הרפואית כי העובד אינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות, תשולם לו קצבת הפרישה גם בתקופה שבה אינו זכאי לה לפי הפסקאות האמורות, החל מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי-כשרו וכל עוד נמשך אי-כשרו האמור או כל עוד רואים אותו כמובטל לפי האמור בסעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף 57 בחוק: מי שנפסל לשירות המדינה לתקופה מוגבלת לפי החלטת בית דין למשמעת, יחולו עליו הוראות מיוחדות אלה: (1) לא תשולם לו גמלה לתקופת הפסלות; ואולם אם מלאו לנידון 60 שנים, או שהוא הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בתוספת השניה לאחר עשרים וחמש שנות שירות, תשולם לו גמלה שלא תעלה על הסכום שהיה משתלם לו אילו היתה משכורתו הקובעת, לענין חישוב סכום הגמלה, בגובה השכר הממוצע, כמשמעותו לענין חישוב גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נסח משולב], תשכ"ח-1968, אלא אם כן הורה בית הדין להמיר את הקיצבה בפיצוי פטור; היתה הפסילה בנסיבות חמורות במיוחד, רשאי בית הדין להחליט כי לא תשולם לנידון כל גמלה בתקופת הפסלות. (2) בעד הזמן שלאחר תקופת הפסלות תשולם לו הקצבה המגיעה לו על פי יתר הוראות חוק זה, אם פסק כך בית הדין למשמעת ובמידה שפסק; אולם אם זכאי לצאת לקצבה ערב תחילת הפסלות, תשולם הקצבה במלואה החל מגמר תקופת הפסלות; (3) נפטר הנפסל לפני תום תקופת הפסלות, תשולם לשאיריו הקצבה שהיו זכאים לה אילו היתה תקופת הפסלות באה לידי גמר ערב פטירתו של הנפסל.

פרק ד': הוראות מיוחדות בענין גננות ומורים

סעיף 64 בחוק: בפרק זה - "גיל הפרישה לגננת" - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בתוספת השניה; "גננת" - עובדת המועסקת כגננת; "גננת ותיקה" - גננת ששירתה עשר שנים כגננת. **סעיף 65 בחוק: גננת ותיקה רשאית, נוסף לאמור בסעיף 17, לצאת לקצבה אם הגיעה לגיל הפרישה לגננת.**

סעיף 66 בחוק: (א) מקום שבסעיף 18 מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של יציאת גננת ותיקה לקצבה. (ב) על אף האמור בסעיף 18 רשאי ראש הרשות המקומית לדחות את הוצאתו לקצבה של עובד הרואה לפי אותו סעיף עד יום 31 באוגוסט הסמוך שלאחר היום שבו הגיע עובד ההוראה לגיל פרישת חובה, במשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

סעיף 67 בחוק: מקום שבסעיף 22 מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של פרישת גננת.

סעיף 67א. בחוק: בסעיף 39, סעיפים קטנים (ו) ו-(ז) ייקראו לגבי גננת ותיקה כאילו במקום "לגיל 60" בא "לגיל הפרישה לגננת".

סעיף 68 בחוק: מקום שבסעיף 46(ב) מדובר בגיל 60, יבוא במקומו גיל הפרישה לגננת בכל מקרה של יציאת גננת ותיקה לקצבה.

סעיף 69 בחוק: מקום שסעיף 94 חל על גננת והיא הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת השניה בטרם שירתה חמש-עשרה שנה, ייקרא הסעיף כאילו נאמר בו, במקום הסיפה שלאחר המילים "על אף המותנה" - "אם היא גננת ותיקה והגיעה לגיל הפרישה

לגנות".

תוספת שניה (סעיפים 15(4), 17(1), 18, 20(ד), 35, 46(ג), 57(1), 64, 66(ב), 69, 69א, 76(א), 80, 95, 105(א)) חלק א' (סעיפים 15(4), 76(א))

חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1964	40
אפריל עד אוגוסט 1964	40 ו-4 חודשים
ספטמבר 1964 עד אפריל 1965	40 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1965	41
ינואר עד אוגוסט 1966	41 ו-4 חודשים
ספטמבר 1966 עד אפריל 1967	41 ו-8 חודשים
מאי 1967 ואילך	42

חלק ב'

(סעיפים 15(4), 17(1), 35, 57(1), 69, 69א, 80, 95)

חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1949	55
אפריל עד אוגוסט 1949	55 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 1950	55 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1950	56
ינואר עד אוגוסט 1951	56 ו-4 חודשים
ספטמבר 1951 עד אפריל 1952	56 ו-8 חודשים
מאי 1952 ואילך	57

חלק ג'

(סעיפים 20(ד), 69(א))

חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1954	50
אפריל עד אוגוסט 1954	50 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955	50 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1955	51
ינואר עד אוגוסט 1956	51 ו-4 חודשים
ספטמבר 1956 עד אפריל 1957	51 ו-8 חודשים
מאי 1957 ואילך	52

חלק ד'

(סעיף 64)

חודש הלידה	גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1947	57
אפריל עד אוגוסט 1947	57 ו-4 חודשים
ספטמבר 1947 עד אפריל 1948	57 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1948	58
ינואר עד אוגוסט 1949	58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 1950	58 ו-8 חודשים
מאי 1950 ואילך	59

7.3.1-2 יציאה לקצבה לפי בקשת העובד

עובד רשאי לצאת לקצבה (לפרוש מהשירות לגימלאות) בהתאם ל"חוק הגימלאות" במקרים הבאים: (א) לאחר ששירת 25 שנים, אם הגיע לגיל 55

שנה, אולם קצבת הפרישה תשולם לו מהחודש המתחיל אחרי היום שבו יגיע לגיל 60. קבעה ועדה רפואית כי אין העובד מסוגל להשתכר כדי מחייתו מחוץ לרשות המקומית - תשולם הקצבה מהחודש המתחיל אחרי היום שבו נולדה העילה לקצבה, ואם אי-כשרו להשתכר כאמור תתחיל לאחר מכן - מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי-כשרו האמור; (2) לאחר ששירת 10 שנים: (1) אם הגיע לגיל 60; או (2) אם ועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבודה.

7.3.1-3 גימלאות או פיצויים

עובד הזכאי לגימלאות עפ"י סעיפים 7.3.1-1 ו-7.3.1-2 לעיל, אינו זכאי לפיצויי פיטורין.

7.3.1-4 הודעה מוקדמת על יציאת העובד לגימלאות

לאחר החלטת ראש הרשות המקומית כאמור בסעיף 7.3.1-1 לעיל לא יאוחר מ-90 יום לפני יום הפרישה תשלח לעובד הודעה מוקדמת על יציאתו לגימלאות. הוראת סעיף זה ביחד להודעה מוקדמת של 90 יום, חלה רק על עובד הפורש לגימלאות לאחר מלאות לו 60 שנה, ואילו בעניין הודעה מוקדמת לעובד המסיים שירותו לפני מלאות לו 60 שנה, חלות עליו הוראות סעיף 7.2.2.

7.3.1-5 הודעה על הוצאת העובד לגימלאות

לאחר החלטת ראש הרשות המקומית כאמור בסעיף 7.3.1-1 דלעיל תשלח לעובד הודעה בה יפורטו זכויותיו וחובותיו עקב פרישתו לגימלאות, תוך ציון המועד בו יפרוש העובד לגימלאות, בצירוף טופס תביעה לגימלה שעל העובד למלא ולחתום עליו.

7.3.1-6 עובדים שהשלימו 35 שנות עבודה

(א) עובד הממשיך לשרת ברשות המקומית תקופת שירות נוספת לאחר שהשלים 35 שנות שירות הנשאאות זכות לגימלאות, יהיה זכאי לקבל עבור תקופת שירותו הנוספת פיצוי כספי מיוחד בגובה של משכורת חודשית אחת עבור כל שנת שירות נוספת כאמור לעיל. "משכורת" לענין זה - רכיבי השכר עליהם משתלמים פיצויי פיטורין. (ב) במסגרת הסכם רציפות זכויות פנסיה ישנה גם רציפות זכויות בנושא של פיצוי עבור עבודה של למעלה מ-35 שנה. ראה את ההסכם בפרק 7.3.3.

7.3.1 א פנסיה צוברת

תחולה: 1. הסכם המעבר לפנסיה צוברת יופעל החל ממשכורת חודש נובמבר 2001.

מעבר לפנסיה צוברת: 2. הסכם המעבר לפנסיה צוברת מכיר בשלושה סוגים של עובדים וקובע את מעמדם כדלקמן: א. עובדים ותיקים - עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ובמועד הקובע (1.11.01) מועסקים מעל לשנה ברשות המקומית - עובדים אלו ישארו בפנסיה תקציבית. עובדים אלה ישארו בפנסיה תקציבית בכל הנגע למשכורתם הקובעת לפנסיה, המשכורת הנ"ל כוללת גם הבראה, ביגוד ומענק יובל המשולמים לגימלאים בפנסיה תקציבית. ב. עובדים חדשים - עובדים שיתקבלו לעבודה ברשות המקומית מהמועד הקובע ואילך - עובדים אלו יבוטחו בפנסיה צוברת מקיפה. ג. עובדים קיימים - עובדים שבמועד הקובע מבוטחים בפנסיה צוברת (לרבות עובדים שהם מבוטחים פעילים בביטוח מנהלים), וכן עובדים אשר במועד הקובע (1.11.01) מועסקים פחות משנה ברשות המקומית (גם אם אינם מבוטחים בפנסיה צוברת או ביטוח מנהלים) - עובדים אלו יבוטחו בפנסיה צוברת (או בביטוח מנהלים אם הם מבוטחים פעילים בביטוח מנהלים), בגין כל רכיבי השכר (משכורת קובעת לפנסיה ורכיבים שאינם פנסיוניים, ואשר אינם בגדר החזר הוצאות, גילום מס וזקיפת הטבה למס, ולמעט בגין ביגוד). מבוטח פעיל - פירוש מי שבוצעו בגין הפרשות לביטוח מנהלים במשך שלושת החודשים האחרונים שלפני המועד הקובע.

3. הגדלת ההפרשות לפנסיה צוברת בגין רכיבים שאינם פנסיוניים: א. בנוסף להפרשות והניכיים בגין חלק המשכורת הקובעת לפנסיה, החל מ-1.11.01 יבוצעו עבור עובדים אלו הפרשות וניכיים לפנסיה צוברת (או ביטוח מנהלים לפי העניין) בגין כלל רכיבי המשכורת אשר אינם נכללים במשכורת הקובעת לפנסיה, ואשר אינם בגדר החזר הוצאות, גילום מס וזקיפת הטבה למס ולמעט בגין ביגוד. ב. לעובדים ותיקים ההפרשות בגין הרכיבים כאמור לעיל, יבואו במקום ההפרשות והניכיים לקופות הגמל (5%-5%) הנהוגות כיום, כך שבכל מקרה לא יהיה כפל הפרשה/ניכוי בגין אותו רכיב. **אי לבך החל מ-1.11.01 יש להפסיק את ההפרשות והניכיים לקופת הגמל (5%-5%) בגין רכיבים אלו.**

4. קרנות הפנסיה אליהן יבוצעו ההפרשות: א. נקבע כי האיגוד המקצועי יבחר את קרן/נות הפנסיה אשר בה/ן יבוטחו העובדים על פי הסכם

המעבר, מבלי לגרוע מאפשרותו של כל עובד לבחור לעצמו את קרן הפנסיה שבה יבטוח. על פי הודעת הסתדרות הפקידים המייצגת את עובדי הדירוג המנהלי, עובדי חינוך נער וקהילה, מדריכות טיפוליות בדירוג אחיות, קרן הפנסיה שנבחרה לביטוח עובדי הדירוגים הנ"ל, הינה: **"הראל פנסיה"**, אשר מנהלת על ידי חב' הביטוח הראל בע"מ, רח' אבא הלל 3, רמת גן, טל: 03-7549845. בחוזר מנכ"ל מאפריל 2005 הודיע מרכז השלטון המקומי לרשויות המקומיות על אישורו להצטרפות עובדים חדשים לקרן "עדי" כברירת מחדל. על פי הודעת הסתדרות המהנדסים, האקדמאים במח"ר, ההנדסאים והטכנאים, המשפטנים, המיקרוביולוגים והביוכימאים, הפרופאטורים, העובדים הסוציאליים, קרן הפנסיה שנבחרה לביטוח עובדי הדירוגים הנ"ל, הינה: **"מבטחים יותר"**, אשר מנהלת על ידי מבטחים קרנות פנסיה בע"מ, מרח' אבן גבירול 30, ת"א. טל: 03-6925809/08/27.

ב. לאור האמור לעיל, ההפרשות והניכויים לפנסיה צוברת, הן לגבי עובדים ותיקים (בגין רכיבי השכר הנוספים) והן לגבי עובדים חדשים וקיימים, כל אחד בהתאם לדירוגו, יבוצעו על פי העקרונות, כדלקמן: (הערה: ההגדרות והעקרונות דלעיל, מתייחסים לעובדי השלטון המקומי. לגבי שלוש הערים הגדולות - נקבעו הגדרות והערות שונות). * עובד חדש ועובד ותיק שאין להם ביטוח פנסיוני יבטוחו בקרן הפנסיה בה בחר האיגוד המקצועי אלא אם יודיע למעסיקו, בכתב, על רצונו להיות מבטוח בקרן פנסיה אחרת * עובד קיים אשר עד המועד הקובע (1.11.01) היה מבטוח פעיל בביטוח מנהלים, ימשיך להיות מבטוח בביטוח מנהלים באותה קופה בה היה מבטוח אלא אם כן יודיע בכתב על רצונו להיות מבטוח בקרן פנסיה צוברת. * עובד חדש שהתקבל לאחר המועד הקובע (1.11.01) והיה מבטוח בביטוח מנהלים פעיל ימשיך להיות מבטוח בביטוח מנהלים בתנאי שיודיע למעסיקו בכתב תוך 14 יום על רצונו להישאר מבטוח בביטוח המנהלים. * עובדים קיימים שהיו מבטוחים בקרן פנסיה צוברת שאינה הקרן בה בחר האיגוד המקצועי, או עובדים חדשים שהתקבלו לעבודה ברשות המקומית לאחר המועד הקובע (1.11.01) והיו מבטוחים לפני כן בקרן צוברת ימשיכו להיות מבטוחים באותה קרן, אלא אם כן יודיע בכתב למעסיק על רצונו להיות מבטוחים בקרן פנסיה בה בחר האיגוד המקצועי או בקרן פנסיה אחרת, שאז יבטוחו באותה קרן עליה יודיעו בהודעתם בכתב. ג. על אף האמור לעיל, עובד כאמור בסעיף ב' לעיל, רשאי בכל עת להודיע למעסיקו בכתב על רצונו להיות מבטוח בקרן פנסיה צוברת על פי האמור בפרק י' להסכם, והוא יבטוח בה החל מה-1 לחודש שלאחר החודש שבו ניתנה הודעתו.

5. גובה ההפרשות והניכויים

שכר פנסיוני		עבודה נוספת	
המרכיב	01.07.2015	המרכיב	01.07.2015
חלק עובד :	7%	חלק עובד :	7%
חלק המעביד :	7.5%	חלק המעביד :	7.5%
פיצויים :	6%	פיצויים :	6%

6. המשכורת הקובעת לעובדים קיימים וחדשים ימשיכו הפרשות וניכויים לפנסיה צוברת או ביטוח מנהלים לפי העניין, לרבות בגין מענק יובל והבראה, ולמעט בגין ביגוד. לגבי עובדים אשר במועד הקובע (1.11.01) מועסקים פחות משנה ברשות המקומית ואינם מבטוחים בפנסיה צוברת מקיפה או בטוח מנהלים - יבוצעו הפרשות וניכויים עבורם רטרואקטיבית בגין המשכורת הקובעת לפנסיה, מתחילת שנת המס (1.1.01). לגבי עובדים אשר במועד הקובע (1.11.01) מועסקים פחות משנה ברשות המקומית ומבטוחים בפנסית יסוד בקרן פנסיה ותיקה, יבוצעו השלמות להפרשות ולניכויים עבורם עד לשיעור הקובע על פי ההסכם רטרואקטיבית בגין המשכורת הקובעת לפנסיה, עד שנה לאחר בגין המשכורת הקובעת לפנסיה.

7. הערות מיוחדות א. ההפרשות לקרן פנסיה בגין הרכיבים הנוספים לעובדים ותיקים, מוגבלת עד לתקרת השכר המותרת על פי דין (פעמיים השכר הממוצע במשק על פי נתוני הביטוח הלאומי). מעבר לתקרה זו, יועברו ההפרשות והניכויים לקרן חדשה כללית. ציוין, כי שמורה לעובד הזכות לבקש שמלוא ההפרשות והניכויים יבוצעו לקרן כללית חדשה. הנושא מסור לשיקול דעתו של העובד, ואין הרשות מהווה גורם מוסמך לייעץ לעובד בעניין זה. ב. לגבי עובדים ותיקים נקבע בהסכם "הסדר חליפי" לעניין ההפרשות והניכויים לעבודה נוספת בלבד

הסדר חליפי למבטוחים בפנסיה תקציבית - עבור עבודה נוספת בלבד

מצב חדש:

המרכיב	1.1.2013	1.7.2015
חלק עובד :	6%	6.5%
חלק המעביד :		

לקופ"ג לשכירים :	7%	7.5%
לקופ"ג לפיצויים :	6%	6%

במקרה זה , ה"הסדר החליפי" יבוא בנוסף להפרשות והניכיים לקופות הגמל לשכירים (5%-5%) הנהוגות כיום.

7.3.1-ב שיעור התשלומים לקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות

ביום 24.3.04 עבר בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על עסקי הביטוח תשמ"א 1981. במסגרת התיקון תוקנה, בין השאר, התוספת להפרשות לקרנות הוותיקות הגרעוניות שנקבעה בחוק התוכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל. לפיכך, שיעור התוספת לחלק המעביד והעובד תוקן עפ"י הטבלה הר"מ, החל מחודש ינואר 2004, כדלקמן:

שכר	תוספת לחלק המעביד	תוספת לחלק העובד
2004	0.33	0.33
2005	0.33	0.33
2006	0.33	0.33
2006	0.5	0.5
סה"כ	1.5	1.5

בהתאם לכך , שיעור ההפרשות לעו"ה המבוטחים בפנסיה הצוברת באחת מהקרנות הוותיקות הגרעוניות החל מינואר 2007 יהיה: מעביד 13.5% ועובד 7% .

7.3.1-ג ביצוע פס"ד של ביה"ד הארצי לעבודה

- בעניין הפרשות לקרנות פנסיה ותיקות עבור עו"ה:
- הפרשת מעסיק 15%
 - ניכוי משכר העובד - 5.5%

7.3.2 תוספות מוכרות כרכיב שכר לחישוב הגמלאות

הממשלה בישיבתה מיום 14.6.87 מכוח סמכותה לפי סעיף 8 לחוק כרכיב שכר שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב) התש"ל-1970, החליטה לחישוב הגימלאות להכיר בכל אחת מהתוספות המצויינות להלן בטור א' כתוספת קבועה לעניין החוק האמור החל מהמועדים המצויינות לצידה בטור ב' ובתנאים המצויינים לצידה בטור ג'.

ובתנאים המצויינים לצידה בטור ג'.			
טור א'	טור ב'	טור ג'	
א. גמול השתלמות טכנאים והנדסאים	1.4.78	יחול על טכנאים או הנדסאים, לרבות שאיריהם, שהיו זכאים לקבל את התוספת ערב פרישתם ופרשו לאחר 1.4.78	
ב. 1. תוספת שהייה	1.6.81	תחול על עובדי הוראה, לרבות שאיריהם אשר היו זכאים לתוספת ערב פרישתם שפרשו לאחר 1.6.81.	
2. תוספת שהייה לגימלאים	1.10.82	תחול על עובדי הוראה, לרבות שאיריהם שפרשו לפני 1.6.81	
ג. תוספת לעובדים מינהליים בבתי-דין רבניים ובתי-דין למיעוטים	1.4.82	תחול על עובדים, לרבות שאיריהם, אשר היו זכאים לתוספת ערב פרישתם ופרשו לאחר 1.4.82.	
ד. תוספת ערבה	1.10.82	תחול על עובדים, לרבות שאיריהם, אשר קיבלו את התוספת 3 שנים לפחות לפני פרישתם, ופרשו לאחר 1.10.82.	
טור א'	טור ב'	טור ג'	
ה. תוספת 5% לעובדים סוציאליים	1.10.82	תחול על עובדים שפרשו, לרבות שאיריהם אשר מילאו תפקיד אשר מוזכר בתוספת זו על-פי הסכם קיבוצי מיום 14.2.83, כולל עובדים שפרשו לפני 1.10.82.	
ו. תוספת 4% לאחיות בבתיארות הציבור	1.10.82	תחול על עובדים, לרבות שאיריהם, אשר מילאו תפקיד אשר מוזכר בתוספת לפי הסכם קיבוצי מיום 8.5.83, כולל עובדים שפרשו לפני 1.10.82.	
ז. גמול חינוך כיתה גמול מקצוע והכשרות	1.11.83	תחול על עובדים לרבות שאיריהם, אשר היו זכאים לאחד הגמולים ופרשו לאחר 1.11.83.	
ח. תוספת גמול מיוחד	1.11.83	תחול על עובדי הוראה, לרבות שאיריהם, אשר פרשו לפני 1.11.83 ובמשכורתם הקובעת לא נכלל אחד הגמולים הבאים: גמול ריכוז גן ילדים, גמול ניהול, גמול מורה מדריך, גמול הדרכה או גמול פיקוח.	
ט. תמריץ למשפטים	1.4.84	משפטן שקיבל, בעת עבודתו, שיעור כלשהו של תמריץ, ופרש עד ליום 1.4.84, יקבל בקיצבתו, את אותו שיעור התמריץ שקיבל.	

7.3.3 הסכמי רציפות זכויות לגימלאות

(א) להלן הסכמי רציפות הזכויות הקיימים כיום: (1) הסכם מיום 24.3.75 להבטחת רציפות זכויות פנסיה בין הרשויות המקומיות לבין קרנות הפנסיה של ההסתדרות הכללית. הסכם בנוסח זה נחתם בין מרכז השלטון המקומי לבין המוסד לביטוח לאומי ב-16.1.78. (2) הסכם מיום 22.7.76 להבטחת רציפות זכויות פנסיה בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות לבין עצמן. (3) הסכם מיום 24.3.75 בדבר ביטוח במבטחים של עובדים זמניים. **הסכם לשמירת רציפות זכויות פנסיה קופות הפנסיה - מרבז השלטון המקומי** שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 24 לחודש מרץ שנת 1975 בין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (להלן - ההסתדרות) - המרכז לבטחון סוציאלי, הסתדרות הפקידים וקרנות הפנסיה דלקמן של ההסתדרות: (להלן - הקרנות). 1. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ; 2. קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ; 3. קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ; 4. קרן הביטוח ופנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ; 5. נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק וההסתדרות בע"מ; 6. קופה מרכזית לתגמולים ופנסיה לפקיד בע"מ; *7. "גילעד" - גימלאות לעובדים דתיים בע"מ **מצד אחד** לבין מרכז השלטון המקומי בישראל, מרח' הפטמן 3, תל-אביב (להלן - המרכז) **מצד שני הואיל**: והמרכז מצהיר כי לצורך הסכם זה הוא מייצג את כל הרשויות המקומיות בישראל לרבות העיריות ירושלים, תל-אביב וחיפה; **והואיל**: והמרכז מצהיר כי כל הרשויות המקומיות בישראל משלמות גימלאות לעובדיהן בהתאם לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב] התשי"ל-1970 (להלן - החוק); **2 והואיל**: והקרנות נוהגות לשלם לעובדים המבטחים בהן גימלאות ותשלומים אחרים בהתאם לתקנותיהן הרצ"ב להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות תוספות או שינויים שיחולו בהן מזמן לזמן **3 והואיל**: והצדדים הביעו את רצונם להתקשר בהסכם כללי בדבר שמירת רציפות זכויות הגימלה של עובדים העוברים מרשות מקומית למקום עבודה הקשור בקרן (להלן - גוף) או מגוף לרשות מקומית; **אי לבך מעיד בתב זה על התנאים שהוסכם עליהם ביו הצדדים**: המבוא חלק מן ההסכם האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו כאילו נזכר בגוף סעיפי ההסכם. **הגדרות**: 1. בהסכם זה:

"עובד עובר" - עובד שעזב את השרות באחת מהרשויות המקומיות המופיעה ברשימה המצורפת להסכם זה / או אשר חתמו על הסכם זה והחל לעבוד בשירות גוף או עובד שעזב את שירותו בגוף והחל לעבוד בשירות רשות מקומית כנ"ל; **"שירות"** - שירות הנשא זכות גימלה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות), לרבות עבודה שהוכרה כשירות לענין חוק שירות המדינה (גימלאות); שירות בגוף המוכר לצורך זכויות הגימלה בקרן; למעט תקופת שירות בעבודה קיבל העובד הטבות פרישה מן הרשות המקומית או הוציא כספים מהקרן; **"גימלה"** - כמשמעותה בחוק שירות המדינה

(גימלאות) או פנסיה או מענק לפי תקנות קרן; **"מוסד"** - רשות מקומית, גוף או קרן. **"פנסיה מקיפה"** - גימלת זיקנה, גימלת שאירים וגימלת נכות. **"פנסית יסוד"** - גימלת זיקנה וגימלת שאירי פנסיונר. **"מוסר מקיף"** - קרן בה מבטח העובד בפנסיה מקיפה. **"מוסד יסוד"** - קרן בה מבטח העובד בפנסית יסוד. **"פרישה"** - כמשמעותה בחוק שירות המדינה (גימלאות) או בתקנות קרן. **"פרישת זיקנה"** - פרישה בגיל 60 ומעלה משיחת הרשות המקומית או פרישה בגיל 65 ומעלה (לאשה - 60 ומעלה) מגוף; **"זכאי"** - זכאי לגימלה לפי תנאי הסכם זה. **"המשכורת הקובעת"** - כמשמעותה בחוק שירות המדינה (גימלאות) לגבי הגימלה המשתלמת על ידי הרשות המקומית או המשכורת לפיה מחושבת הגימלה המשתלמת על ידי קרן. **"שאיר"** - כמוגדר בחוק שירות המדינה (גימלאות) או בתקנות קרן.

רציפות זכויות: 1. תקופות שירות של עובד עובר במוסדות יובאו בחשבון לצורך רציפות זכויות הגימלה בהתאם להסכם זה. 3. עובד שנתקבל למוסד בו קיימת הגבלת זכויות הגימלה עקב גיל, בהיותו מעל הגיל בו קיימת ההגבלה, לא תחול עליו ההגבלה אם גיל הכניסה לראשונה למוסד היה נמוך מן הגיל האמור. 4. עובד עובר שעם כניסתו לשרת במוסד הוגבל מטעמי גיל או בריאות לגבי הזכות לגימלת זיקנה, גימלת נכות או גימלת שאירים, תבטל ההגבלה שהוטלה עליו בתום התקופה הנדרשת בהתאם להוראות הקיימות במוסד בו הוגבל. לצורך קביעת תקופת זו יובאו בחשבון כל תקופות שירותו של העובד העובר במוסדות. **החייב בתשלום הגימלה:** 5. גימלה בהתאם להסכם זה תשולם על ידי המוסד האחרון בו מבטח העובד העובר ערב פרישתו, בתנאי שכל מוסד קודם בו שירת העובד ימלא אחר חובת השתתפותו בתשלום הגימלה למוסד המשלם את הגימלה, בהתאם להוראות הסכם זה וכל מוסד יהיה אחראי בנפרד עבור הזכויות הקשורות בו בהתאם להוראות הנהוגות בו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

הזכויות לגימלת זיקנה: 6. עובד עובר אשר שירת במוסדות תקופה מצטברת של עשר שנים לפחות ופרש פרישת זיקנה, יהיה זכאי לגימלת זיקנה בהתאם לתנאי הסכם זה, ובלבד שעובד לא יהיה לזכאי כאמור אם החל להיות מבטח קרן לאחר תום חמש שנים מעת שעזב את השירות ברשות המקומית ולא שירת ברשות המקומית עשר שנים לפחות.

רציפות זכויות גימלת הזיקנה: 7. זכאי יקבל גימלת זיקנה המורכבת מהגימלה המגיעה לו עבור שירותו ברשות מקומית ומהגימלה המגיעה לו עבור שירותו בגוף, בכפוף לאמור בהסכם זה. אולם: (א) אם במוסד המשלם את הגימלה יהיה מקובל גיל פרישת זיקנה נמוך מגילי פרישת הזיקנה במוסדות הקודמים; או (ב) אם במוסד המשלם את הגימלה יהיה העובד זכאי לגימלת פרישה מבלי שצורך שירות קודם על פי הסכם זה, ופרישה זו היא שלא מטעמי נכות, או אם היתה הפרישה מטעמי נכות כאשר דרגת נכותו בשעת הפרישה הינה פחותה מ-25% כאשר המוסד המשלם הוא רשות מקומית). או בשעת הפרישה נקבעת נכות שחלקויות הינה פחותה מ-25% מנכות מלאה (כאשר המוסד המשלם הוא הקרן); יקבל הזכאי רק גימלה עבור תקופת השירות הנוסף הנושא זכות גימלה במוסד המשלם, ואילו את הגימלאות בעבור השירות במוסדות הקודמים יתחיל לקבל בהגיעו לגיל פרישת הזיקנה הנהוג אצלם. **שיעור אחוזי הגימלה:** 8. (א) שיעור אחוזי הגימלה מטעם קרן יהיה בהתאם לגיל הכניסה לראשונה לקרן או לרשות מקומית הכל לפי המוקדם יותר ובהתאם לאחוזי הגימלה שנקבעו בתקנות הקרן. הוציא עובד לאחר 1.1.1972 כספים שהקנו לו ותק פנסיוני בקרן, ולגבי עובד שהיה בקרן והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות - אם הוציא את הכספים מקרן זו לאחר 1.1.1967, או קיבל הטבות פרישה מרשות מקומית לאחר 1.4.1971 ייקבע שיעור אחוזי הגימלה בהתאם לגיל בו נכנס לראשונה לקרן או לרשות מקומית הכל לפי המועד המוקדם יותר. שיעור הפנסיה לכל שנת חברות בקרן יהיה השיעור המתקבל מחלוקת אחוז הפנסיה אותו זכאי היה העובד לקבל אילו נמשכה חברותו בקרן ברציפות מיום כניסתו לראשונה לרשות מקומית או לקרן כאמור הכל לפי המועד המוקדם יותר, במספר השנים מיום תחילת שירותו ברשות מקומית או מיום תחילת חברותו בקרן, הכל כאמור לפי המועד המוקדם יותר, ועד הגיעו לגיל הפרישה - 65 לגבר ו-60 לאשה. שיעור זה יקרא להלן **"השיעור השנתי הממוצע"**. חישוב שיעור הפנסיה לעובד בהתאם לסעיף זה יהיה מכפלת ה"שיעור השנתי הממוצע" במספר שנות החברות בפועל בקרן עד גיל 65 לגבר - 60 לאשה, למעט התקופה בעדה הוצאות כספים מן הקרן כאמור לעיל. (ב) שיעור אחוזי הגימלה מטעם הרשות המקומית יהיה שני אחוז מן המשכורת הקובעת של העובד עבור כל שנת שירות בכפיפות להוראות חוק שירות המדינה (גימלאות). **שיעור מירבי:** 9. (א) בכל מקרה לא יעלה שיעור אחוזי הגימלה על שבעים אחוז מהמשכורת הקובעת הגבוהה ביותר ברשות המקומית או בקרן שלפיה משתלמת הגימלה. (ב) עלה שיעור אחוזי הגימלה על שבעים אחוז מהמשכורת הקובעת, יופחת השיעור העודף מהגימלה המשתלמת על ידי הרשות המקומית. **חישוב גימלה בפרישת זיקנה מגוף:** 10. פרש עובד פרישת זיקנה מגוף, יקבל את הגימלה המגיעה לו מן קרן, והגימלה עבור השירות ברשות המקומית תהיה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות). המשכורת הקובעת תהיה המשכורת הקובעת של העובד בעת פרישתו מהגוף ובלבד שהדרגה לפיה מחושבת משכורת זו לא תעלה על הדרגה הגבוהה ביותר הקיימת ברשות המקומית לפי הסכמי העבודה החתומים ע"י מרכז השלטון המקומי לגבי סולם הדירוג בו שובץ העובד העובר ערב עזיבתו את השירות ברשות המקומית. פרש העובד מהגוף כשהוא משובץ בסולם דירוג שאינו קיים ברשות המקומית לא תעלה הדרגה לפיה מחושבת המשכורת הקובעת על הדרגה הגבוהה ביותר בסולם הדירוג בו היה העובד משובץ ברשות המקומית ערב עזיבתו את השירות ברשות המקומית או על הדרגה הגבוהה ביותר של סולם הדירוג המתואם לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) לסולם הדירוג בו היה משובץ בשירות הרשות המקומית כאמור. **חישוב הגימלה בפרישת זיקנה מרשות מקומית:** 11. פרש עובד פרישת זיקנה מהרשות המקומית יקבל את הגימלה המגיעה לו מהרשות המקומית והגימלה עבור השירות בגוף תהיה לפי תקנות הקרן. המשכורת הקובעת של העובד בעת פרישתו משרות הרשות המקומית, ובלבד שמשכורת זו לא תעלה על המשכורת הקובעת המירבית הנהוגה לגבי המבטחים בקרן. **חישוב הגימלה במקרה של ירידה במשכורת:** 12. היתה המשכורת הקובעת של הזכאי, בעת הפרישה מן המוסד המשלם, נמוכה מן המשכורת הקובעת של הזכאי במוסד קודם ערב עזיבתו, תשולם לזכאי גימלה עבור שירותו במוסד הקודם בהתאם למשכורת הקובעת במוסד הקודם ערב עזיבתו את המוסד הקודם. **הוראות בשכר מינימום:** 13. לענין גימלת זיקנה לפי הסכם זה לא יחולו הוראות חוק

שירות המדינה (גימלאות) והוראות הקרנות בדבר קיצבת מינימום. **השתתפות בתשלום הגימלה** 14. כל מוסד קודם בו שירת זכאי, יעביר למוסד המשלם את הגימלה המגיעה לזכאי עקב השירות בו, ובכפוף לאמור בהסכם זה. **תקופת האכשרה לצורך גימלת שאירים בפנסיה מקיפה** 15. עובד העובר מגוף, אשר עובדיו מבטחים במוסד מקיף, לשירות ברשות מקומית ללא הפסקה העולה על 30 יום בתשלום דמי הביטוח לקרן, או עובר העובד משירות ברשות מקומית לגוף שעובדיו מבטחים במוסד מקיף, ללא הפסקה העולה על 30 יום, ונפטר, יהיו שאיריו זכאים לגימלה בתנאי שסך כל תקופת שירות במוסד הוא חמש שנים או בתנאי שנפטר בהיותו בקרן שלוש שנים מלאות ורצופות. **תקופת אכשרה לצורך גימלת שאירים בפנסיה מקיפה במקרה של הפסקת רציפות** 16. עובד עובר שהיה מבטח לפחות שלוש שנים במוסד מקיף או חמש שנים במוסדות מקיפים, והפסיק להיות מבטח למשך תקופה שאינה עולה על 36 חודש וחזר להיות מבטח במוסד מקיף ונפטר, ולא הוציא כל סכום מהקרן ולא קיבל כל הטבת פרישה מהרשות המקומית בה עבד, יהיו שאיריו זכאים לגימלת שאירים כשכל תקופת הביטוח המקיף במוסדות מובאת בחשבון בתנאי שממועד תחילת עבודתו במוסד לאחר ההפסקה עברה תקופת זמן שווה למשך ההפסקה. **חישוב גימלת שאירים ותשלומה** 17. שאיר הזכאי לגימלת שאירים, יקבל גימלה מן המוסד בו נפטר העובד, בהתאם להוראות המחייבות במוסד בו נפטר העובד, בתנאי שהתקיימו הוראות סעיף 18 להלן. **השתתפות מוסדות בגימלת שאירים** 18. שולמה גימלה לשאיר עובד כאמור בסעיפים 15-17 לעיל, ישתתפו המוסדות בהם שירת העובד קודם פטירתו, בגימלה המשתלמת, באופן שכל מוסד ישלם אחוזים מגימלת הזיקנה, שהיתה מגיעה לעובד לפי סעיפים 6-13, אילו פרש פרישת זיקנה ערב פטירתו, אך לא יותר ממלוא אותה גימלה, כדלקמן: עבור אלמנה 60% עבור יתום 20% עבור יתום מאב ומאם 40% עבור אלמנה ושני יתומים 100% בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות של כל מוסד על חלק שיחסו לכלל גימלת השאירים כיחס שבין התקופה הנשאת זכות גימלה במוסד לתקופה הכללית הנשאת זכות גימלה. **גימלת שאירים לגבי עובד העובר מפנסית יסוד לפנסיה מקיפה** 19. עובד עובר שהיה מבטח במוסד יסוד ועבר לשירות ברשות מקומית ונפטר לאחר ששירת ברשות המקומית חמש שנים, יהיו שאיריו זכאים לגימלת שאירים לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) ואילו מוסד היסוד יעביר לקופת הרשות המקומית את כספי הצבירה המגיעים לעובד. **גימלת שאירים לעובד מפנסיה מקיפה לפנסית יסוד** 20. (א) עובד עובר ששירת עשר שנים במוסדות בהם היה מבטח בפנסיה מקיפה ועבר להיות מבטח במוסד יסוד ונפטר בהיותו מבטח במוסד יסוד טרם פרישתו, יקבלו שאיריו מהמוסדות המקיפים אחוזים מגימלת הזיקנה כמפורט בסעיף 18 ואילו מוסד היסוד יחזיר לשאיר העובד את כספי הצבירה המגיעה לעובד, אולם אם הרשות המקומית היא המוסד היחיד המשלם גימלה לשאירים, יהיו שיעורי הגימלה במקום לפי סעיף 18 לעיל, השיעורים הקבועים בסעיף 28 לחוק שירות המדינה (גימלאות) בכפוף ליתר הוראות חוק שירות המדינה (גימלאות). (ב) עובד עובר ששירת למטה מעשר שנים במוסדות מקיפים אך לא למטה משלוש שנים, ועבר להיות מבטח במוסד יסוד ונפטר בהיותו מבטח במוסד יסוד טרם פרישתו, יקבלו שאיריו מענק שאירים מהמוסדות המקיפים בסכום השווה לגימלה המגיעה להם לפי סעיף 28 כפול 96. סכום המענק ליתומים לא יעלה בשום מקרה על הגימלה ליתומים לפי סעיף 18 כשהיא מהוונת לפי גיל במוסד הפטירה. 50% מסכום המענק לאלמנה ישולמו לה עם הפטירה ו-50% הנותרים ישולמו לה בתום שנתיים בתנאי שלא נישאה בינתיים. מוסד היסוד יחזיר לשאירים את כספי הצבירה המגיעים לעובד. לצורך סעיף זה יעבדו הלשכה האקטוארית של המרכז לבטחון סוציאלי של ההסתדרות, ואוצר המדינה, לוחות היוון מתאימים, והצדדים להסכם זה יפעלו לפיהם. **גימלת נכות לעובר מפנסית יסוד לפנסיה מקיפה** 21. עובד עובר המבטח במוסד יסוד ועבר להיות מבטח בפנסיה מקיפה, יהיה זכאי לגימלת נכות בתום תקופת האכשרה המזכה בגימלת נכות לפי תקנות המוסד בו הוא מבטח, ואילו בהגיע העובד לגיל פרישת זיקנה יקבל את גימלת הזיקנה המגיעה לו עבור ביטוחו במוסד היסוד כמפורט בסעיפים 6-13 לעיל. **גימלת נכות לעובד העובר מפנסיה מקיפה אחת לפנסיה מקיפה אחרת** 22. עובר העובר מפנסיה מקיפה אחת לפנסיה מקיפה אחרת ללא הפסקות העולות על 30 יום, ובעת פרישתו הוא בעל דרגת נכות של 25% לפחות (כאשר המוסד המשלם הוא רשות מקומית), או נקבעה לו נכות שחלקיותה אינה פחותה מ-25% מנכות מלאה (כאשר המוסד המשלם הוא הקרן) - יקבל גימלת נכות מהמוסד בו הפך לנכה בהתאם להוראות הנהוגות במוסד זה כאשר כל תקופת הביטוח במוסדות מובאת בחשבון, בתנאי שכל מוסד קודם בו היה העובד מבטח ישתתף בגימלת הנכות בשיעור גימלת הזיקנה המגיעה במלואה ממנו לעובד כמפורט בסעיפים 6-13 לעיל. היה המוסד המשלם רשות מקומית יחולו שינויים אלה באמור לעיל: (1) נקבע כי יש לשלם קיצבה לפי אורך תקופת השירות ברשות מקומית ובמוסד קודם - תשלם הרשות המקומית קיצבה בעד תקופת השירות ברשות מקומית בשיעור של 2% מהמשכורת הקובעת עבור כל שנת שירות (כולל חלקי שנים) כאמור בסעיף 8(א), ואילו בעד תקופת הביטוח במוסדות האחרים תשלם הרשות המקומית לפי אותו שיעור קיצבה שבו משתתפים המוסדות האחרים בתשלום קיצבת הנכות, שלא יעלה של 2% מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות בקרן (כולל חלקי שנים) כל עוד לא הגיע העובד לגיל 65 לגבי גבר, או לגיל 60 לגבי אשה. החל מהגיע העובד לגיל 65 לגבי גבר, אולגיל 60 לגבי אשה, תהא השתתפות המוסדות האחרים בשיעור גימלת הזיקנה המגיעה במלואה מכל מוסד לעובד כמפורט בסעיפים 6-13 לעיל אף אם יעלה על 2% מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות בקרן (כולל חלקי שנים). (2) "גימלה" בסעיף זה משמעותה קיצבה בלבד. **גימלת נכות לעובד העובר מפנסיה מקיפה לפנסית יסוד** 23 (א) עובד עובר שצבר לפחות עשר שנות שירות נושאות זכות גימלה במוסדות מקיפים ועבר לשרת במוסד יסוד והפך בו לנכה, יקבל מכל מוסד בו היה מבטח בפנסיה מקיפה את גימלת הזיקנה המגיעה לו ממנו כמפורט בסעיפים 6-13 לעיל. בהגיע העובד לעיל פרישת זיקנה יקבל את גימלת הזיקנה המגיעה לו עבור ביטוחו במוסד היסוד כמפורט בסעיפים 6-13 לעיל. (ב) עובד ששירת למטה מ-10 שנים במוסדות, בהם היה מבטח בפנסיה מקיפה, אך לא למטה משלוש שנים, ועבר לשרת במוסד יסוד ופרש ממוסד היסוד עקב נכותו, יקבל מענק מהמוסדות בהם היה מבטח בפנסיה מקיפה בסכום השווה לגימלת הזיקנה החודשית המגיעה לו מכל אחד מהם לפי סעיפים 6-13 כפול 36. אולם אם הפך העובד לנכה תוך שלוש שנים לפני גיל 65 בגבר ו-60 באשה, יקבל את המענק בשיעור של גימלת הזיקנה האמורה כפול במספר החודשים שעד גיל 65 בגבר ו-60 באשה. בהגיע העובד לגיל 65 בגבר ו-60 באשה יהיה זכאי לקבל גימלת זיקנה ממוסד היסוד בהתאם לסעיפים 6-13 לעיל. **המשכורת הקובעת לענין גימלת שאירים וגימלת נכות** 24. (א) הסכם זה אינו בא לפגוע בזכויות קיימות של

עובד של רשות מקומית לגימלה לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) או לפי צו פטורים לפי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות. (ב) הסכם זה אינו בא לפגוע בזכותו של עובד, אשר זכויותיו מבטוחות בקרן בגיל עבודתו ברשות מקומית לרכוש זכויות גימלה ברשות מקומית לפי חוק הגימלאות עבור תקופת היותו מבטוח בקרן. **ועדה פריטטית** 25. בכל הנגע לפירוש הסכם זה, או לביצועו, או לכל ענין אחר הקשור בו או אשר לא פורש בו, או לחילוקי דעות שיתעוררו בקשר אליו, הן באופן כללי והן בעקבות תביעה אישית, תפסוק ועדה פריטטית מורכבת מנציגי מרכז השלטון המקומי ומנציגי המרכז לבטחון סוציאלי ופסיקתה תהיה סופית ומחייבת. **המבוא ופרשנות** 26. (א) המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. (ב) כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף הרבים במשמע והוא כשאין בהסכם זה הוראה אחרת שאינה מתיישבת עם משמעות זו. **אי תחולת ההסכם במקרה של הוצאת בספים או קבלת הטבות פרישה** 27. הסכם זה לא יחול אם קבל עובד הטבות פרישה או הוציא את הכספים המגיעים לו מקרן.

תחילה ותחולה 28. (א) הסכם זה יחול על עובד אשר עבר ממוסד למוסד לאחר 1.4.1971, אולם הוא יחול גם על עובד אשר עבר מרשות מקומית לגוף לפני התאריך להנ"ל אם שירת ברשות מקומית 5 שנים לפחות ועבר לגוף תוך שנתיים מיום עזיבתו את השירות ברשות מקומית ולא קיבל כל הטבת פרישה כגון פנסיה ו/או פיצויי פטורים בגין עזיבת השירות הנ"ל והוא מבטוח במוסד ביום חתימת הסכם זה, וכן על עובד אשר עבר מגוף לרשות מקומית לאחר תקופת חברות בקרנות של 5 שנים לפחות (בהן צבר מינימום של 100 ימי עבודה לפחות בכל שנה מחמשת השנים), ולאחר הפסקה שלא עלתה על שנתיים והוא משרת ברשות מקומית ביום חתימת הסכם זה. על אף האמור לעיל מוסכם כי עובד אשר עבר כנ"ל לפני 1.4.1971 ופרש ממוסד לאחר 1.11.1979 ועד 1.7.1981 יהיה רשאי להגיש בקשה לרשות מקומית או לקרן הכל לפי הענין להחיל עליו את הוראות סעיף זה. נדחתה בקשתו של עובד כנ"ל ע"י רשות מקומית תובא זו להכרעת ועדה פריטטית בהתאם לחוקת עובדי הרשויות המקומיות. **שמירת רציפות זכויות פנסיה** 29. (1) עובד עובר שלגביו נחתם הסכם אישי עם מוסדות להבטחת רציפות זכויות הפנסיה, יחולו עליו תנאי ההסכם העיקרי, על כל תוספותיו ותיקוניו גם אם העברתו אירעה לפני 1.4.1971, ובלבד שטרם משתלמת לו קיצבה על-פי ההסכם האיש. (2) (א) עובד עובר אשר תקופת שירותו ברשות מקומית ותקופת שירותו בגוף מגיעות ל-10 שנים לפחות וההפסקה בין השירות ברשות מקומית לשירות בגוף או להיפך לא עלתה על שנתיים, והוא עזב את עבודתו לפני הגיל המזכה בקיצבת זיקנה, יהיה זכאי לבקש שמירת זכויותיו לגימלת זיקנה ברשות המקומית ובגוף. הקיצבה תשולם לו כפוף לאמור בהסכם זה בגיל 65 בגבר ו-60 באשה. (ב) היה עובד מבטוח רק במוסדות מקיפים וזכויותיו לגימלת זיקנה נשמרו כאמור בסעיף קטן (2)(א) לעיל, ונפטר לפני גיל הזיקנה, תיראה הפטירה כאילו אירעה אחרי פרישתו לקיצבה, ושאייריו יקבלו גימלה של שאירי פנסיונר שנפטר. (ב) להלן נוסח הסכמי הרציפות לזכויות פנסיה. **הסכם רציפות זכויות פנסיה בין מרכז השלטון המקומי לבין ממשלת ישראל ובין הרשויות המקומיות לבין עצמן הסכם כללי** שנעשה ונחתם בירושלים ביום 22 ביולי 1976. **ב י נ**: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 86 לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נסח משולב] תש"ל-1970 (להלן "המדינה"); **ל ב י נ**: מרכז השלטון המקומי בישראל, רחוב הפטמן 3, תל-אביב (להלן "המרכז"); **ל ב י נ**: הסתדרות עובדי המדינה והסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים; **הואיל**: והמרכז מצהיר כי לצורך הסכם זה הוא מייצג את כל הרשויות המקומיות במדינת ישראל; **והואיל**: והמרכז מצהיר כי הרשויות המקומיות בישראל משלמת גימלאות לעובדיהן בהתאם לנקבע בחוקת עובדי הרשויות המקומיות (להלן "חוקת הגימלאות") המבוססת על העקרונות שנקבעו בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נסח משולב] תש"ל-1970 (להלן "החוק"); **והואיל**: והמדינה הביעה את רצונה להתקשר עם המרכז בהסכם כללי, שלפיו תקופת עבודתו, כולה או מקצתה, של עובד העובר מעבודה ברשות מקומית (להלן "הרשות") לעבודה בשירות המדינה או של עובד העובר מעבודה בשירות המדינה לעבודה ברשות או של עובד העובר מעבודה ברשות אחת לעבודה ברשות אחרת, תובא בחשבון לענין זכויות לגימלה, כולן או מקצתן, מן המדינה לפי החוק או מן הרשות לפי חוקת הגימלאות, הכל לפי התנאים שנקבעו בהסכם זה; **והואיל**: והמרכז הביע את רצונו להתקשר עם המדינה לאותה תכלית; **והואיל**: וניתנה המלצת וערת שירות המרינה לעריכת הסכם זה, בהתאם להוראות סעיף 90 לחוק; אי לזאת הוסכם בין הצדדים כלדמקן: -1. **הגררות** בהסכם זה יהיה פירוש המונחים כאמור להלן - "עובד" - "עובד עובר" עובד בשירות המדינה או ברשות; "עובד עובר" - עובד העובר מעבודה ברשות לעבודה בשירות המדינה, לעבודה ברשות, או עובד העובר מעבודה ברשות אחת לעבודה בשירות המדינה, או עובד העובר מעבודה ברשות אחת לעבודה ברשות אחרת; "בעלות" - המדינה או הרשות; "בעלות מעבירה" - הבעלות ממנה עובר העובד העובר; "בעלות מקבלת" - הבעלות אליה עובר העובד העובר; "בעלות אחרונה" - הבעלות אצלה מועסק עובר עובר ערב פרישתו לגימלה; "תקופת עבודה" - תקופת העבודה הרצופה של עובד בבעלות בהתאם להסכם זה המוכרת לצורכי גימלה; "משכורת קובעת" - כמשמעותה בחוק - לגבי שירות המדינה, וכמשמעותה בחוקת הגימלאות וההסכמים שנילו אליה, לגבי שירות ברשות; "גימלה" - קיצבה או מענק לפי החוק או לפי חוקת הגימלאות, הכל לפי הענין; "פרישה לגימלה" - יציאה או הוצאה לקיצבה, ופיטורין מסיבות רפואיות כאמור בהסכם זה, וכן מוות. 2. **תקופת האכשרה** תקופת האכשרה לצורך זכאות לקיצבה או לגימלה בהתאם לחוק או בהתאם לחוקת הגימלאות, הכל לפי הענין, תהא תקופת עבודתו של העובד העובר. 3. **רציפות** א. תקופת עבודתו של עובד עובר אצל בעלויות שונות ייחשבו לכל דבר כתקופת עבודה רצופה אחת אצל בעלות אחרונה למעט בכל המקרים הבאים: (1) שולמו לעובד העובר פיצויים או גימלאות בגין הפסקת עבודתו אצל בעלות לא תצורף תקופת העבודה אצל בעלות זו, שעברה שולמו הפיצויים או הגימלאות. (2) פוטר העובד העובר מבעלות בנסיבות השוללות ממנו זכות לגימלאות או פיצויים, לא תצורף תקופת העבודה בבעלות זו ממנה פוטר כאמור. (3) חלה הפסקה של שלוש שנים או יותר בין תום תקופת עבודתו אצל הבעלות המעבירה ובין יום תחילת עבודתו אצל הבעלות המקבלת לא תצורף כל תקופת העבודה אל תקופת העבודה בבעלות המקבלת. לענין זה, "הפסקה" - למעט חופשה ללא תשלום. (4) על אף האמור בסעיף זה - אם חלה הפסקה של שנתיים והיא פחותה משלוש שנים - לא תשולם לעובד עובר גימלה בגין בריאות לקויה ולא תשולם לשאייריו קיצבת שאירים, הכל לפי המקרה - אלא אם עבד העובד העובר בבעלות האחרונה תקופת זמן השווה למשך ההפסקה שמעל שנתיים. ב. (1) עובד עובר שנתקבל לבעלות בה קיימת הגבלת זכויות

לגימלה עקב גיל בהיותו מעל הגיל בו קיימת ההגבלה, לא תחול עליו ההגבלה אם גיל הכניסה לראשונה בבעלות היה נמוך מן הגיל האמור. (2) עובד עובר שעם כניסתו לעבודה בבעלות הוגבל מטעמי גיל או בריאות לגבי זכאות לגימלת זיקנה, גימלת נכות או גימלת שאירים, תבטל ההגבלה שהוטלה עליו בתום התקופה הנדרשת לביטול ההגבלה בהתאם להוראות הקיימות בבעלות בה הוגבל. לצורך קביעת תקופה זו יובאו בחשבון כל תקופות עבודה של עובד עובר בבעלויות. ג. על אף האמור בסעיף קטן א' (3) לעיל, לא קיבל עובד עובר פיצוי פטורין מבעלות מעבירה למרות שהיה זכאי להם, תצורף תקופת עבודתו בבעלות זו לכל בעלות אחרת שממנה לא פוטר בנסיבות השוללות ממנו זכות גימלה או פיצויים. 4.

הבעלות האחרונה היא החייבת לשלם גימלה תשלום לעובד העובר עבור תקופת עבודתו על ידי הבעלות האחרונה וכל בעלות מעבירה תהיה אחראית בנפרד עבור הזכויות הקשורות בה. 5. **יציאה או הוצאה לקיצבה** א. פרש העובד העובר לגימלה בנסיבות האמורות בסעיפים 17 (2) ו-18 לחוק, תשלם לו הבעלות האחרונה קיצבה הן בעד תקופת עבודתו בה והן בעד תקופת העבודה בבעלויות המעבירות וזאת על בסיס המשכורת הקובעת בעת הפרישה לגימלה, בכפוף לחלקיות המשכורת שעבד בהם בכל בעלות, ובלבד שהמשכורת הקובעת לצורכי תשלום הקיצבה לעובד העובר לגבי עבודתו בבעלות המעבירה לא תעלה על המשכורת הקובעת כשהיא מחושבת בדרגה הגבוהה ביותר בסולם הדרגות בו היה העובד משופץ ערב עזיבתו את הבעלות המעבירה. ב. היתה המשכורת הקובעת של העובד העובר בבעלות האחרונה נמוכה מהמשכורת הקובעת בבעלות המעבירה, תשלום לעובד העובר קיצבה לגבי עבודתו בבעלות מעבירה זו בהתאם למשכורת הקובעת בבעלות זו. ג. כל בעלות מעבירה, תשלם לבעלות האחרונה המשלמת את הקיצבה לעובד עובר, את חלקה של הקיצבה לה זכאי העובד העובר עקב עבודתו בבעלות המעבירה, ובכפוף להסכם זה. ד. בכל מקרה לא יעלה שיעור אחוזי הקיצבה של 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה ביותר שלפיה משתלמת הקיצבה על ידי הבעלויות. עלה שיעור אחוזי הקיצבה על 70% מהמשכורת הקובעת כאמור, יופחת השיעור העודף מהקיצבה על ידי כל בעלות המשלמת קיצבה, באופן יחסי לתקופת עבודתו של העובד העובר אצל כל בעלות. ה. הגדילה הבעלות האחרונה את שיעור הקיצבה המשתלמת על ידיה על פי סעיף 100 לחוק לא תובא תוספת כזו בחשבון לצורך השתתפות בעלות מעבירה. 6. א. פרש העובד העובר לקיצבה על פי סעיף 17 (1) לחוק, תשלום לו הקיצבה כאמור בסעיף 6 להסכם, החל מהמועד שנקבע בסעיף 46 (ב) לחוק. 7. **פיטורים מסיבות רפואיות** א. עובד עובר שפוטרו מסיבות רפואיות לאחר תקופת עבודה של חמש שנים כשהוא בעל נכות של 25% ומעלה, שנקבעו על פי החוק או על פי חוקת הגימלאות, וכן עובד עובר שפוטרו מסיבות רפואיות לאחר תקופת עבודה של עשר שנים כשהוא בעל נכות נמוכה מ-25%, תשלם לו הבעלות האחרונה גימלה לפי החוק או לפי חוקת הגימלאות, הכל לפי הענין. ב. (1) משתלמת קיצבה לפי סעיף זה, על פי סעיף 20 (א) לחוק, יאה תשלום הקיצבה לעובד העובר והשתתפות הבעלויות המעבירות, כאמור בסעיף 6. (2) זכאי העובד העובר למענק על פי סעיף 22 לחוק, תשלם הבעלות האחרונה את המענק על בסיס כל תקופת העבודה, ואילו הבעלויות המעבירות ישלמו לבעלות האחרונה את החלק היחסי המגיע בגין תקופת העבודה בהן אם עבד העובד העובר בתקופה כלשהי אצל הבעלות המעבירה במישרה חלקית, ישלמו הבעלויות המעבירות לבעלות האחרונה את חלקם במענק בהתאם לאמור בסעיף קטן ג (2) להלן בהתחשב בחלקיות המשכורת בתקופות השונות. ג. (1) משתלמת קיצבה לפי סעיף זה, על בסיס סעיף 20 (ב) לחוק, תשלם כל אחת מהבעלויות המעבירות של אותו עובד עובר לבעלות האחרונה סכום השווה לחלק מן הקיצבה ששילמה הבעלות האחרונה לעובד עובר, אשר יחסו לסך כל הקיצבה ששולמה כיחס שבין תקופת עבודתו של העובד העובר באותה בעלות מעבירה לבין כל תקופת עבודתו של העובד העובר. (2) לענין סעיף קטן ג' (1) - אם עבד העובד העובר בתקופה כל שהיא אצל הבעלות המעבירה במישרה חלקית, יאה התשלום שהבעלות המעבירה חייבת לשלם לבעלות האחרונה כאמור, סכום השווה לחלק מן הגימלה ששילמה הבעלות האחרונה, שיחסו לסך כל הגימלה ששולמה כיחס שבין תקופת עבודתו של העובד העובר בבעלות המעבירה כשהיא מוקטנת לפי ממוצע משוקלל של תקופת עבודתו של העובד העובר בבעלות המעבירה בהתחשב בחלקיות משרתו בתקופות השונות, לבין סך כל תקופת עבודתו אצל כל הבעלויות כשהן מוקטנות לפי ממוצע משוקלל של תקופת עבודתו בבעלויות השונות. (3) זכאי העובד העובר למענק על פי סעיף 22 לחוק, יחולו הוראות סעיף 7(ב)(2). 8. עובד עובר שפוטרו מבעלות אחרונה לאחר שעבד אצלה עשר שנים והגיע לגיל ארבעים, תשלום לו גימלה מהבעלות האחרונה בלבד עבור תקופת עבודתו אצלה, והוראות סעיף 6 בענין תשלום גימלה עבור עבודתו של העובד בבעלויות המעבירות, יחולו לגביו רק עם הגיעו לגיל ששים. היתה תקופת עבודתו של העובד האמור בבעלות האחרונה פחותה מעשר שנים אולם הוא עבד עשר שנים מצטברות בבעלויות שונות, יחולו לגביו הוראות סעיף 6 רק עם הגיעו לגיל ששים. 9. **קיצבה לשאיריו של עובד עובר** א. עובד עובר שנפטר, ותקופת עבודתו היתה חמש שנים ומעלה, תשלום לשאיריו קיצבה על ידי הבעלות האחרונה בהתאם לחוק או בהתאם לחוקת הגימלאות, הכל לפי הענין. ב. שילמה הבעלות האחרונה כאמור בסעיף קטן א', תשלם כל אחת מהבעלויות המעבירות לבעלות האחרונה סכום על פי החישוב שנקבע בסעיף 7(1) או 7(2). ג. עובד עובר שנפטר, ותקופת עבודתו אצל הבעלות האחרונה היתה חמש שנים ומעלה ושאייריו זכאים לקיצבה מהבעלות האחרונה ללא הרצף של הסכם זה, תחול על אותה בעלות חובת תשלום הקיצבה לשאיריו של אותו עובד עובר, ולא תהיה לבעלות זכות החזר תשלומים בהתאם לסעיף קטן ב'. 10. **כתב העברה** א. בעלות מעבירה מתחייבת לתת לעובד עובר תוך 30 יום מיום תום תקופת עבודתו אצל אותה בעלות אישור לפי הטופס שבנספח 1 להסכם זה. הבעלות המעבירה תשלח עותק אחד של הטופס לבעלות המקבלת, אם היא ידועה, ושלושה עותקים של הטופס לבעלות מקבלת שהיא המדינה. ב. בעלות מקבלת מתחייבת לתת לעובד עובר לא יאוחר משלושים יום לאחר ששירותו בבעלות המקבלת החל לשאת זכות לגימלה לפי החוק או לפי חוקת הגימלאות, אישור לפי הטופס שבנספח 2 להסכם זה הבעלות המקבלת תשלח עותק אחד של הטופס לבעלות המעבירה ושלושה עותקים של הטופס לבעלות מעבירה שהיא המדינה. 11. **תחולה** א. תחילתו של הסכם זה יהיה מיום אחד באפריל 1974 והוא יחול על עובד העובר מיום 1974 ואילך, ואולם בהסכמה הדדית בין הממשלה ולבין המרכז ניתן להחילו גם על עובד עובר מ-1 באפריל 1971 ואילך. ב. על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, יחול הסכם זה על עובד עובר שחל עליו כל הסכם כללי בענין שמירת רציפות זכויות לגימלה שנחתם בין המדינה לבין רשות מקומית ופורסם ברשומות (להלן "הסכם קודם"), להוציא עובד עובר או שאיריו אשר משתלמת להם גימלה על פי הסכם קודם. ג. על אף האמור בסעיף קטן א' וב-

לעיל, עובד עובר, שלגביו נחתם הסכם אישי עם בעלות, להבטחת רציפות זכויות הגימלה, יחולו עליו תנאי ההסכם העיקרי, גם אם עבר לפני ה-1 באפריל 1971 ובלבד שהוחל בתשלום הגימלה על פי ההסכם האישי רק לאחר ה-1 באפריל 1971. ד. על אף האמור בסעיף קטן א' ו-ב' לעיל, יחול הסכם זה גם על עובד עובר שעבר מבעלות אחת לבעלות אחרת לפני ה-1 באפריל והתקיימו בו התנאים הבאים: (1) עבד 5 שנים לפחות בבעלות המעבירה. (2) עבר לבעלות המקבלת תוך שנתיים מיום עזיבתו את הבעלות המעבירה. (3) לא קיבל מהבעלות המעבירה כל הטבה כספית עקב עזיבתו. (4) המשיך לעבוד בבעלות המקבלת לפחות עד יום חתימת הסכם זה. **12. וערה פריטטית** א. בכל הנגע לפירוש הסכם זה, או לביצוע, או לכל ענין אחר הקשור בו או אשר לא פורט בו, או לחילוקי דעות שיתעוררו בקשר אליו, הן באופן כללי והן בעקבות תביעה אישית, תפסוק ועדה פריטטית מורכבת מנציגי הממשלה, ומנציגי מרכז השלטון המקומי ופסיקתה תהיה סופית ומחייבת. ב. נתגלו חילוקי דעות כאמור בסעיף קטן א' לעיל לסעיף זה בין שתי רשויות מקומיות בלבד, תפסוק בענין זה ועדה פריטטית מורכבת מנציגי מרכז השלטון המקומי ומנציגי מרכז הסתדרות הפקידים בהתאם לסעיף 84 של חוקת העבודה של הרשויות המקומיות, ופסיקתה תהיה סופית ומחייבת. **13. שמירת זכויות** הסכם זה אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או הסכם עבודה, ולא יתפרש כממצא את זכויותיו של עובד עובר בכל משא ומתן לקביעת זכויות בקשר למעבר מבעלות מעבירה לבעלות מקבלת. **14. הקפאת זכויות לגימלה** א. עובד עובר אשר תקופת עבודתו בבעלויות מגיעה ל-10 שנים לפחות, וההפסקה בין העבודה בבעלות המעבירה לבין העבודה בבעלות המקבלת לא עלתה על שנתיים, ועזב בעלות מקבלת לפני גיל המזכה בקיצבת זקנה, יהיה זכאי לבקש מהבעלות המקבלת אותה עזב את זכויותיו לקיצבת זקנה, והקיצבה תשולם בגיל 65, או בגיל 60 אם ממועד זה הפסיק להשתכר ופרש מכל עבודה. ב. עובד שזכויותיו לקיצבת זיקנה נשמרו על פי סעיף קטן (א) ונפטר לפני הגיעו לגיל המזכה אותו בקבלת קיצבת זיקנה כאמור בסעיף קטן (א) ושאיריו יקבלו גימלה השווה לגימלת שאיריו של זכאי לקיצבה שנפטר. ג. עובד עובר שטרם הגיע לגיל המזכה אותו בקבלת קיצבת זיקנה כאמור בסעיף קטן (א) והוא אינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו (להלן - נכה) יקבל את קיצבתו מהמועד שבו הפך לנכה. ד. הגימלאות לפי סעיף זה ישולמו על פי האמור בסעיף 6 להסכם העיקרי. ה. הגימלאות לשאירים כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל ישולמו לפי סעיף 28 או 37 לחוק לפי המקרה, ובסיס הגימלה יהיה שיעור הקיצבה שנקבע בסעיף 6 להסכם העיקרי. 15. עובדים העוברים ממוסד אחד למשנהו זכאים לתשלום מענק עבור תקופת העבודה העולה על 35 שנה אצל למעלה ממעסיק אחד, בגובה המענק המשולם לעובד המועסק אצל מעסיק אחד מעל 35 שנה. **16. פיצויים בגין שנים עודפות** עובד שצבר במסגרת ההסכם העיקרי מעל 35 שנות שרות בפועל בבעלויות, והוא זכאי לקצבה מירבית (70% מהמשכורת הקובעת המלאה), ובמועד פרישתו היה בגיל 60 או יותר, (לגבי גננת ותיקה, גיל 57 או יותר) - ישולמו לו ע"י הבעלות האחרונה ממנה פרש לקצבה פיצויים בגין שנים עודפות שבהן עבד בפועל יותר מ-35 שנה במשרה מלאה או תקופה ארוכה יותר בחלקיות משרה. כל בעלות מעבירה תחזיר לבעלות האחרונה את חלקה בפיצויים כשיחס חלקה לסך כל סכום הפיצויים יהיה שווה, ליחס בין שנות עבודתו בבעלות המעבירה (בפועל), לסך כל שנות עבודתו בבעלויות (בפועל). כל זאת בכפוף לחלקיות המשרות על בסיס ההשתתפות כאמור בסעיף 7(ג)(2) להסכם העיקרי. ההסדר הנ"ל יחול על עובד (או על שאיריו) שיפרש לאחר 1.1.97.

נספח 1

אישור לפי סעיף 10 א' להסכם שנחתם ביום
בין ממשלת ישראל לבין מרכז השלטון המקומי בישראל.

ימולא על ידי הבעלות המעבירה

1. (א) אנו
מורשים בשם הבעלות המעבירה
מאשרים בזאת כי מר/ת
שמעון
בעל ת.ז. מס'
ונוולד ביום
(להלן העובד העובר), הועסק בבעלותנו
(ציין שם המשרד הממשלתי)
(x)
מיום
עד יום
וצבר אצלנו זכויות גימלה עבור שנים ו- חודשים
לפי פירוט חלקיות המשרה כמצורף, ולמעט תקופה
מיום עד יום

(ב) משכורתו האחרונה אצלנו היתה: דרגה דירוג

(ג) עתה עובר העובד העובר לבעלות המקבלת
(ד) אם ישנה הגבלה כאמור בסעיף 4' להסכם ההעברה (נא לציין סוג ההגבלה:
בריאות או גיל - ותאריך תחולה):
תאריך (x) חתימת המשרד (לאימות הפרטים)

2. כאשר יפרוש העובד העובר לגימלה יחולו עליו הוראות הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל
לבין מרכז השלטון המקומי ביום
(להלן: הסכם ההעברה).

בהתאם להסכם ההעברה תהיה זכאית הבעלות האחרונה שתשלם את הגימלה עבור כל
תקופת עבודתו של העובד העובר, לקבל מאתנו השתתפות בגימלה שתשלם, וזאת בכפוף
להוראות הסכם ההעברה.

3. אנו מתחייבים למלא אחר האמור בהסכם ההעברה בכל הקשור להשתתפותנו בתשלום
הגימלה לעובד העובר.

חתימת מורשי הבעלות המעבירה

תאריך

אני מסכים לני"ל

(חתימת העובד)

התפוצה: עותק לבעלות המעבירה
עותק לבעלות המקבלת
עותק לעובד העובר

נספח 2

אישור לפי סעיף 10 ב' להסכם הכללי שנחתם ביום
בין ממשלת ישראל לבין מרכז השלטון המקומי בישראל

ימולא על ידי הבעלות המקבלת:

1. אנו
המורשים בשם הבעלות המקבלת
מאשרים בזאת כי מר/ת
שמוענו
בעל מ.ז. מספר
נולד ביום
(להלן - העובד העובר)
מועסק בבעלותנו החל מיום
אם ישנה הגבלה כאמור בסעיף 4 ב' להסכם ההעברה (נא לציין סוג ההגבלה: בריאות או
גיל - ותאריך תחולתו).

2. כאשר יפרוש העובד העובר לגימלה מעבודתו אצלנו, יחולו עליו הוראות הסכם שנחתם בין
ממשלת ישראל ולבין מרכז השלטון המקומי ביום
ושפורסם בילקוט
הפרסומים מספר
(להלן: הסכם ההעברה).

בהתאם להסכם ההעברה נחשב כבעלות האחרונה לצורך אותו הסכם ואנחנו מתחייבים
לשלם לעובד העובר או לשאירו אם יהיה זכאי לכך לפי אותו הסכם, את כל הגימלאות להן
יהיה זכאי.

3. אם יעבור העובד העובר לבעלות מקבלת אחרת אנו מתחייבים לתת לו ביום תום עבודתו
אצלנו אישור והתחייבות לפי נספח 1 להסכם ההעברה.

חתימת מורשי הבעלות המקבלת

תאריך

אני מסכים לני"ל

העובד העובר

התפוצה: עותק לבעלות המעבירה
עותק לבעלות המקבלת
עותק לעובד העובר

7.3 פרישה לגימלאות – חלק ב'

7.3 פרישה לגימלאות - חלק ב'

הסכם

שנעשה ונחתם בירושלים ביום

ב' ין ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי שר האוצר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 86 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נסח משולב]
התש"ל-1970 (להלן - המדינה); **ל' ב' ין** מרכז השלטון המקומי בישראל, רחוב הפטמן 3, תל-אביב (להלן - המרכז); **ל' ב' ין** הסתדרות עובדי
המדינה והסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים. **הואיל:** והמרכז מצהיר כי לצורך הסכם זה הוא מייצג את כל הרשויות המקומיות
במדינת ישראל; **והואיל:** וביום כד' בתמוז תשל"ו (22 ביולי 1976) נחתם הסכם (להלן ההסכם העיקרי) בין הצדדים בדבר הבטחת רציפות זכויות
הגימלה של עובדים העוברים מעבודה ברשות מקומית (להלן - הרשות) לעבודה בשירות המדינה, או של עובדים העוברים מעבודה בשירות
המדינה לעבודה ברשות, או של עובדים העוברים מעבודה ברשות אחת לעבודה ברשות אחרת; **והואיל:** וברצון הצדדים להכניס שינויים ותוספת
בהסכם העיקרי; לפיכך הגיעו הצדדים להסכם כדלקמן: 1. לסעיף 11 בהסכם העיקרי יתווספו סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) כדלהלן: "(ג) על אף האמור

בסעיפים קטנים א' ו-ב' לעיל, עובד עובר, שלגביו נחתם הסכם אישי עם בעליות, להבטחת רציפות זכויות גימלה, יחולו עליו תנאי ההסכם העיקרי, גם אם עבר לפני 1.4.1971, ובלבד שהוחל בתשלום הגימלה על פי ההסכם האישי, רק לאחר 1.4.1980. (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל, יחול הסכם זה גם על עובד עובר שעבר מבעלות אחת לבעלות אחרת לפני 1.4.1971. והתקיימו בו התנאים הבאים: (1) עבד 5 שנים לפחות בבעלות המעבירה. (2) עבר לבעלות המקבלת תוך שנתיים מיום עזיבתו את הבעלות המעבירה. (3) לא קיבל מהבעלות המעבירה כל הטבה כספית עקב עזיבתו. (4) המשיך לעבוד בבעלות המקבלת לפחות עד יום חתימת הסכם זה. 2. לאחר סעיף 13 להסכם העיקרי יבוא: - "14 הקפאת זכויות לגימלה (א) עובד עובר אשר תקופת עבודתו בבעלות מוגיעה ל-10 שנים לפחות והפסקה בין העבודה בבעלות מעבירה לבין העבודה בבעלות מקבלת לא עלתה על שנתיים, ועזב בבעלות מקבלת לפני גיל המזכה בקיצבת זיקנה, יהיה זכאי לבקש מהבעלות המקבלת אותה עזב את זכויותיו לקיצבת זיקנה. הקיצבה תשולם בגיל 65, או בגיל 60 אם ממועד זה הפסיק להשתכר ופרש מכל עבודה. (ב) עובד שזכויותיו לקיצבת זיקנה נשמרו על פי סעיף קטן (א) ונפטר לפני הגיעו לגיל המזכה אותו בקבלת קיצבת זיקנה כאמור בסעיף קטן (א), יראו את הפטירה כאילו אירעה לאחר, פרישתו לקיצבה, ושאיורו יקבלו גימלה השווה לגימלה של שאיריו של זכאי לקיצבה שנפטר. (ג) עובד עובר שטרם הגיע לגיל המזכה אותו בקבלת קיצבת זיקנה כאמור בסעיף קטן (א), והוא אינו מסוגל להשתכר כדי מחייתו (להלן - נכה) יקבל את קיצבתו מהמועד שבו הפך לנכה. (ד) הגימלאות לפי סעיף זה יושלמו על פי האמור בסעיף 6 להסכם העיקרי. (ה) הגימלאות לשאירים כאמור בסעיף (ב) לעיל יושלמו לפי סעיף 28 או 37 לחוק, לפי המקרה, ובסיס הגימלה יהיה שיעור הקיצבה שנקבע בסעיף 6 להסכם העיקרי. 3. דברי המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. 4. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם העיקרי ומשמעות כל ההגדרות, המונחים והביטויים בהסכם זה כמשמעותם בהסכם העיקרי. 5. תחילת תוקפו של הסכם זה ביום תחילת תוקפו של ההסכם העיקרי, אם לא נאמר אחרת בהסכם זה. ולראיה באנו על החתום, יורם ארידור - שר האוצר מרדכי הייטנר גדעון לב - מרכז השלטון המקומי בישראל אורי אליהו ריף משה בית-דגן - הסתדרות עובדי המדינה הסתדרות הפקידים, עובדי המינהל והשירותים

הסכם

שנעשה ונחתם ביום 24 בחודש מרץ בשנת 1975

ב' י' מרכז השלטון המקומי בשם כל הרשויות המקומיות בישראל שחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות חלה עליהן והמפורטות ברשימה הרצופה להסכם זה (להלן - המרכז), ל' ב' י' ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, הסתדרות הפקידים בשם העובדים המפורטים בהסכם זה (להלן - נציגות העובדים), ל' ב' י' מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (להלן - מבטחים), הואיל שהרשויות המקומיות מקנות לעובדים זכויות פנסיה בפנסיה תקציבית של הרשות המקומית. הואיל שהרשויות המקומיות מבטחות חלק מעובדיהן בקרן פנסיה יסוד של מבטחים (להלן - קרן הפנסיה) הפועלת עפ"י תקנות קרן פנסיה יסוד של מבטחים כפי שהיו בתוקף מזמן לזמן המצורפת להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו (להלן - התקנות) (עותק תקנות קרן פנסיה יסוד של מבטחים הנהוגות כיום מצורף להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו), והואיל והעובדים הזמניים כפי שהם מוגדרים בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות וכל עוד במעמד זמני כאמור, להוציא העובדים המבטחים בקרנות פנסיה אחרות בהתחשב עם זוג עבודה וכן להוציא עובדים שאינם זכאים להיכלל בפנסיה תקציבית מפאת גילם, מבטחים בקרן הפנסיה עפ"י התקנות (להלן - העובדים), והואיל שמבטחים מסכימה להמשיך ולבטח חלק מהעובדים כאמור לעיל, בתנאים המפורטים בהסכם זה, אי לזאת הוסכם בין הצדדים כדלקמן: 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 2. להבטחת זכויות העובדים בקרן הפנסיה עפ"י התקנות, מתחייבות בזאת הרשויות המקומיות והעובדים לשלם למבטחים תשלומים עפ"י התקנות וזאת מידי חודש בחודשו בתחילת כל חודש בעד החודש החולף אך לא יאוחר מהיום ה-16 בכל חודש ומבטחים מצד שני מתחייבת להעניק לעובדים זכויות בהתאם לתקנות. 3. נציגות העובדים תותנת בזאת את הסכמתה לרשויות המקומיות לנכות תשלום העובדים משכר העובדים עפ"י הקבוע בתקנות ובהסכם זה, והרשויות המקומיות מתחייבות לנכות את התשלום כאמור ולשלמו למבטחים. 4. א. מוסכם בזאת כי החל מ-1.1.75 עובדים אשר יעברו למעמד שאינו מעמד של עובד זמני כמוגדר לעיל או בתום תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום תחילת עבודתם ברשות המקומית, הכל לפי התאריך המוקדם יותר יחדלו הוראות ההסכם הזה לחול לגביהם וכל הכספים שהצטברו לזכותם בקרן הפנסיה יוחזרו לרשות המקומית לפי חישוב זהה לזה שנעשה בעת החזרת כספים בהתאם לתקנות. חלוקת הכספים בין הרשות המקומית, העובד וקופת התגמולים של עובדי הרשות המקומית תעשה על-ידי הרשות המקומית כדלקמן: - (1) חלקו של העובד בתוספת רווחים וניכויים בהתאם לתקנות יועברו לקופת"ג של עובדי הרשות המקומית לזכותו של העובד. (2) 1% מהשכר מתוך חלקה של הרשות המקומית בתוספת רווחים וניכויים בהתאם לתקנות יועברו לקופת"ג של עובדי הרשות המקומית לזכותו של העובד. (3) עודף חלקה של הרשות המקומית בתוספת רווחים וניכויים בהתאם לתקנות יוחזרו לרשות המקומית. (4) באין קופת"ג לעובדי אותה רשות מקומית, יוחזרו הכספים לרשות המקומית ולעובד על-פי קביעת הוועדה הפריטטית כמפורט בחוקת עובדי הרשויות המקומיות. ב. לעובדים אשר יועברו למעמד קבוע יינתנו זכויות פנסיה מטעם הרשות המקומית בכפיפות להוראות חוק הגימלאות [נסח משולב] התש"ל-1970 מיום תחילת עבודתם בה. 5. הועברו כספי העובד לרשות המקומית כאמור בפסקה 4(א), מתחייבת הרשות המקומית לשפות את מבטחים בגין כל סכום שמבטחים תחייב לשלם על-פי פסק-דין של בית-דין מוסמך בשל כספים אלה או הזכויות הנובעות מהם. 6. עובדים שביום 31.12.74 טרם השלימו חמש שנות ותק בקרן הפנסיה, מעבודתם ברשות המקומית יוקפאו התשלומים עבורם למבטחים והכספים שהצטברו לזכותם במבטחים יוחזרו לרשות המקומית. על העובדים הנ"ל והרשות המקומית יחולו הוראות סעיפים 4-5 לעיל. 7. א. עובדים שביום 31.12.74 השלימו חמש שנות ותק בקרן הפנסיה של מבטחים מעבודתם ברשות המקומית יהיו רשאים להקפיא במבטחים את זכויותיהם הפנסיוניות באישור הרשות המקומית הנוגעת. זכויותיהם יקבעו על-פי לוח רציפות זכויות המצורף להסכם זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ב. באין הסכמת העובד כנ"ל, ינהגו

בזכויותיו על-פי סעיף 6 דלעיל. ג. החל מיום 1.1.75 יופסקו התשלומים למבטחים עבור העובדים הנזכרים בס"ק א' לעיל והרשות המקומית תקנה לעובדים זכויות בפנסיה תקציבית, כמקובל לגבי עובדי הרשות המקומית. ד. הרשות המקומית תשלם למבטחים חודש לפני פרישתו לפנסיה בעד עובד כנזכר בס"ק א' לעיל, הזכאי עם פרישתו מהעבודה ברשות המקומית לקבל פנסיה מהרשות המקומית, סכום השווה למשכורת חודשית אחרונה אחת עבור כל שנת ותק בקרן הפנסיה מעבודת העובד ברשות המקומית. בעד חלק של שנה ישולם למבטחים סכום יחסי שיתקבל מחילוק המשכורת החודשית ב-12 כפול מספר חודשי הוותק באותה שנה. ה. מבטחים תשתתף בפנסיה המשולמת לעובד לפי הסדר רציפות זכויות, עליו יוסכם בין הצדדים להסכם זה בנפרד. הסדר רציפות זה יהיה הדדי ויבוסס על הקפאת זכויות בלבד. 8. מוסכם בזה בין נציגות העובדים והרשות המקומית, כי עובד כאמור בסעיף 7(ד) לעיל לא יהא זכאי לקבל פיצויי פיטורים עבור תקופת ביטוחו ממבטחים, והתשלום האמור בסעיף 7(ד) לעיל יבוא במקום פיצויי הפיטורים. נציגות העובדים מתחייבת לנקוט בכל פעולה שתידרש על-ידי הרשות המקומית כדי להבטיח ביצוע הוראה זו. 9. ותק בקרן הפנסיה שצברו עובדים עד תאריך 31.12.74, שלא מעבודתם ברשות המקומית יוקפא במבטחים וזכויות העובדים יהיו על-פי הסדר רציפות זכויות הפנסיה כנזכר בסעיף 7 לעיל. 10. הסכם זה לא יחול על מורים עובדי הרשות המקומית המלמדים בבתי-ספר על-סודיים. 11. הפנסיונרים הקיימים במבטחים ימשיכו לקבל את הפנסיה כמקובל עד להסכם זה. 12. הסכם זה נכנס לתוקף ביום 1.1.75. 13. הסכם זה לא יחול על רשויות מקומיות ואיזורים המבטחות את כלל עובדיהן בפנסיה מקיפה במבטחים. 14. הצדדים מצהירים בזה כי כתובתיהם לצורך הסכם זה הן: המרכז: ת.ד. 20040, תל-אביב נציגות העובדים: בית הועה"פ, רח' ארלוזורוב 93, ת"א מבטחים: ת.ד. 2746, ת"א כל הודעה שתשלח במכתב רשום לפי הכתובת הנ"ל תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום 48 שעות משעת מסירת המכתב למשלוח במשרד הדואר. ולראייה באו הצדדים על החתום,

הסכם

שנעשה ונחתם בתל אביב ביום 18 בחודש דצמבר בשנת 1989

ב' | ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (להלן ההסתדרות) - האגף לבטחון סוציאלי, הסתדרות הפקידים וקרנות הפנסיה כדלקמן:
(להלן הקרנות). 1. מבטחים - מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. 2. קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ. 3. קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ. 4. קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ. 5. נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ. 6. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ. 7. גילעד - גימלאות לעובדים דתיים בע"מ (להלן הקרנות); מצד אחד **ב' | מרכז השלטון המקומי בישראל**, רחוב הפטמן 3 תל-אביב (להלן המרכז), המיוחג ע"י ג. לב ושלש הערים הגדולות ירושלים, תל-אביב וחיפה - המיוחג ע"י יששכר כהן; מצד שני **הואיל** וביום 24 לחודש מרץ 1975 נחתם הסכם בין הצדדים בדבר הבטחת רציפות זכויות הגימלה של עובדים העוברים משירות ברשויות מקומיות למקום עבודה הקשור באחת הקרנות או ממקום עבודה הקשור באחת הקרנות לשירות ברשויות המקומיות ואשר תוקן ע"י ההסכם שנחתם ב-1 לחודש יולי 1981, (להלן - ההסכם העיקרי); והואיל וברצון הצדדים להוסיף תוספת להסכם העיקרי;

לפיכך מוסכם בין הצדדים לאחר סעיף 30 להסכם העיקרי יבוא:

31. עובד עובר שפרש פרישת זיקנה ואשר זכאי לשיעור קיצבה העולה על 70% מהמשכורת הקובעת, עקב שירות בפועל במוסדות במשרה מלאה אחת (להלן - הקיצבה המירבית) במשך תקופה של 35 שנה לפחות (להלן: הזכאי), יחולו עליו ההוראות דלקמן: - א. הזכאי יקבל מענק (להלן: מענק), עבור התקופה העודפת על התקופה עבורה מגיעה לו הקיצבה המירבית (להלן: התקופה העודפת) ובלבד שהתמלאו יתר הוראות סעיף זה. ב. כל מוסד בו שירת הזכאי יהיה אחראי כלפי הזכאי לתשלום חלק מן המענק עבור אותו חלק מן התקופה העודפת שיחסו לכלל התקופה העודפת כיחס תקופת השירות של הזכאי באותו מוסד לכלל תקופת השירות של הזכאי (להלן: החלק היחסי של המענק). ג. החלק היחסי לו אחראי כל מוסד ישולם על פי הכללים הנהוגים בו לענין תשלום מענק עבור תקופת עודפת. ד. המוסד ממנו פרש הזכאי ישלם לזכאי את המענק עבור התקופה העודפת רק לאחר שהמוסדות בהם עבד הזכאי יעבירו אליו את פירוטי החישוב לצורך התשלום והשתתפותם בתשלום המענק. ה. אופן חישוב התקופה העודפת והמענק יעשה כמפורט בנספח א' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ו. מוסכם בזה כי תשלום החלק היחסי של המענק על ידי הרשות המקומית על פי סעיף זה משתלם על חשבון המענק המגיע לעובד על פי סעיף 39 ל"חוק גימלאות". 2. סעיף 30(2)(א) יתוקן וייקרא כדלקמן: (2) (א) "עובד עובר אשר תקופת שירותו ברשות מקומית ותקופת שירותו בגוף מגיעות ל-10 שנים לפחות, וההפסקה בין השירות ברשות מקומית לשירות בגוף או להיפך לא עלתה על שנתיים, והוא עזב את עבודתו לפני הגיל המזכה בקיצבת זיקנה, יהיה זכאי לבקש שמירת זכויותיו לקיצבת זיקנה ברשות המקומית ובגוף. הקיצבה תשולם לו כפוף לאמור בהסכם זה בגיל 65 בגבר ו-60 באשה". 3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם העיקרי ומשמעות כל ההגדרות, המונחים והביטויים בהסכם זה כמשמעותם בהסכם העיקרי. 4. תחילתו של הסכם זה 1.1.1990.

ולראייה באו הצדדים על החתום

בשם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל המקומי האגף לבטחון סוציאלי בשם מרכז השלטון בשם הסתדרות הפקידים בשם שלוש הערים הגדולות בשם מבטחים, מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ בשם קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ בשם קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ בשם קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ בשם נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ בשם קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים, אגודה

נספח א'

אופן חישוב התקופה העודפת כהגדרתה בסעיף 31 "עשה כדלקמן: **1. דוגמה א'** עובד היה מבוטח במוסד (בקרן פנסיה מקיפה) 20 שנה במשרה מלאה ועבר לשרת במוסד שני (ברשות מקומית) 20 שנה במשרה מלאה. החלק היחסי שכל אחד ישלם הוא כדלקמן: $50\% = 20$ לחלק ל- 40 כל מוסד ישלם מענק על פי הכלים הנהוגים אצלו עבור 2.5 שנים המהוות 50% מהתקופה העודפת של 5 שנים. **2. דוגמה ב'** עובד שירת במוסד (ברשות מקומית) 22 שנה במשרה מלאה והיה מבוטח 18 שנה במוסד שני (בקרן פנסיה מקיפה) במשרה מלאה. החלק היחסי של כל מוסד יאה כדלקמן: (1) 22 לחלק ל- 40 כפול 100 - 55% המוסד (המדינה) ישלם מענק על פי הכללים הנהוגים במוסד (ברשות המקומית) עבור 5 שנים עודפות כפול 45% כפול 2.25 שנים). (2) 18 לחלק ל- 40 כפול 100 = 45% המוסד השני (קרן הפנסיה המקיפה) ישלם מענק עפ"י תקנות קרן הפנסיה המקיפה (5 שנים עודפות כפול 45% כפול 2.25 שנים). **3. דוגמה ג'** עובד שירת במוסד (ברשות מקומית) 20 שנה בחצי משרה; ובמוסד שני (בקרן פנסיה מקיפה) היה מבוטח 20 שנה גם כן בחצי משרה. 20 שנה $\frac{1}{2}$ משרה במוסד (ברשות מקומית) = 10 שנים במשרה מלאה + 20 שנה של $\frac{1}{2}$ משרה במוסד (בקרן פנסיה מקיפה) = 10 שנים במשרה מלאה לחלק ל- 20 שנה במשרה מלאה. העובד מקבל קיצבה בשיעור של 40% ממשכורת של משרה מלאה, ועל כן אין זכאות למענק לא הגיע לקיצבה המירבית. **4. דוגמה ד'** עובד שירת במוסד (ברשות מקומית) 20 שנה במשרה מלאה ו- 22 שנה היה מבוטח במוסד שני (בקרן פנסיה מקיפה) במשרה חלקית ממוצעת של 80% ממשכורת מלאה. החישוב יהיה כדלקמן: במוסד (בקרן פנסיה מקיפה) היה מבוטח 22 שנה ב- 80% ממשכורת מלאה, השווה ל- 17.6 שנה במשרה מלאה ($22 \times 80\%$). התקופה הכוללת תהא איפוא 37.6 שנים. במוסד (ברשות המקומית) 20 שנה במוסד השני (בקרן פנסיה מקיפה) 17.6 שנה (-----) $(22 \times 80\%)$ 37.6 ----- שנה $53.19\% = 20$ לחלק ל- 37.7 53.19% כפול 2.6 שנים עודפות = 1.38 שנים. המוסד (הרשות המקומית) ישלם על פי הכללים הנהוגים אצלו מענק בגין 1.38 שנים. המוסד השני (קרן הפנסיה המקיפה) ישלם על פי תקנותיו מענק בגיל: $(53.19\% - 100\% = 46.81\%)$ כפול 2.6 שנים = 1.22 שנים.

הסכם

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 1 לחודש יולי שנת 1981

ב י ן ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל (להלן: ההסתדרות) - המרכז לבטחון סוציאלי, הסתדרות הפקידים וקרנות הפנסיה דלקמן: (להלן: הקרנות). 1. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. 2. קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ. 3. קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ. 4. קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ. 5. נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ. 6. "קרן מקפת" מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ. 7. גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ. **מצד אחד ל ב י ן** מרכז השלטון המקומי בישראל, מרח' הפטמן מס' 3, תל-אביב (להלן: המרכז) **מצד שני הואיל** והמרכז מצהיר כי לצורך הסכם זה הוא מייצג את כל הרשויות המקומיות בישראל לרבות העיריות ירושלים, תל-אביב-יפו וח'פה. **הואיל** וביום 24 לחודש מרץ שנת 1975 נחתם הסכם (להלן: ההסכם העיקרי) בין הצדדים בדבר הבטחת רציפות זכויות הגימלה של עובדים העוברים מרשות מקומית למקום עבודה הקשור בקרן (להלן: גוף) או מגוף לרשות מקומית. **והואיל** וברצון הצדדים להכניס שינויים והבהרות בהסכם העיקרי על תוספותיו; **לפיכך, הגיעו הצדדים להסכם כדלקמן** - 1. דברי המבוא מהווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. 2. סעיף 5 להסכם העיקרי ינוסח כך: "גימלה בהתאם להסכם זה תשולם על ידי המוסד האחרון בו מבטח העובד העובר ערב פרישתו, בתנאי שכל מוסד קודם בו שירת העובד ימלא אחר חובת השתתפות ערב פרישתו, בתנאי שכל מוסד קודם בו שירת העובד ימלא אחר חובת השתתפות בהתאם להוראות הסכם זה וכל מוסד יהיה אחראי בנפרד עבור הזכויות הקשורות בו, בהתאם להוראות הנהוגות בו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה". 3. סעיף 7 להסכם העיקרי ינוסח כך: "זכאי יקבל גימלת זיקנה המורכבת מהגימלה המגיעה לו עבור שירותו ברשות מקומית ומהגימלה המגיעה לו עבור שירותו בגוף, בכפוף לאמור בהסכם זה". אולם: (א) אם במוסד המשלם את הגימלה יהיה מקובל גיל פרישת זיקנה נמוך מגיל פרישת הזיקנה במוסדות הקודמים: או (ב) אם במוסד המשלם את הגימלה יהיה העובד זכאי לגימלת פרישה מבלי שצרף שירות קודם על פי הסכם זה, ופרישה זו היא שלא מטעמי נכות, או אם היתה הפרישה מטעמי נכות כאשר דרגת נכותו בשעת הפרישה הינה פחותה מ-25% (כאשר המוסד המשלם הוא רשות מקומית), או בשעת הפרישה נקבעה נכות שחלקיוותה הינה פחותה מ-255 מנכות מלאה (כאשר המוסד המשלם הוא הקרן); יקבל הזכאי רק גימלה עבור תקופת השירות הנוסף הנושא זכות גימלה במוסד המשלם, ואילו את הגימלאות בעבור השירות במוסדות הקודמים יתחיל לקבל בהגיעו לגיל פרישת הזיקנה הנהוג אצלם. 4. סעיף 8 להסכם העיקרי ינוסח כך: "8 (א) שעור אחוזי הגימלה מטעם קרן יהיה בהתאם לגיל הכניסה לראשונה או לרשות מקומית הכל לפי המוקדם יותר ובהתאם לאחוזי הגימלה שנקבעו בתקנות הקרן. הוציא עובד לאחר 1.1.1972 כספים שהקנו לו ותק פנסיוני בקרן, ולגבי עובד שהיה מבטח בקרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות - אם הוציא את הכספים מקרן זו לאחר 1.1.1967, או קיבל הטבות פרישה מרשות מקומית לאחר 1.4.1971, ייקבע שעור אחוזי הגימלה בהתאם לגיל בו נכנס לראשונה לקרן או לרשות מקומית הכל לפי המועד המוקדם יותר. שעור הפנסיה לכל שנת חברות בקרן יהיה השעור המתקבל מחלוקת אחוז הפנסיה אותו זכאי היה העובד לקבל אילו נמשכה חברותו בקרן ברציפות מיום כניסתו לראשונה לרשות מקומית או לקרן כאמור הכל לפי המועד המוקדם יותר. במספר השנים מיום שירותו ברשות מקומית או מיום תחילת חברותו בקרן. הכל כאמור לפי המועד המוקדם יותר. ועד הגיעו לגיל

הפרישה - 65 לגבר ו-60 לאשה. שיעור זה יקרא להלן "השיעור השנתי הממוצע". חישוב שיעור הפנסיה לעובד בהתאם לסעיף זה יהיה מכפלת ה"שיעור השנתי הממוצע" במספר שנות החברות בפועל בקרן עד גיל 65 לגבר - 60 לאשה, למעט התקופה בעדה הוצאו כספים מן הקרן כאמור לעיל. (ב) שיעור אחוזי הגימלה מטעם הרשות המקומית יהיה שני אחוז מן המשכורת הקובעת של העובד עבור כל שנת שירות בכפיפות להוראות חוק שירות המדינה (גימלאות). 5. סעיף 17 להסכם העיקרי ינוסח כך: "שאר הזכאי לגימלת שאיר, יקבל גימלה מן המוסד בו נפטר העובד, בהתאם להוראות המחייבות במוסד בו נפטר העובד, בתנאי שהתקיימו הוראות סעיף 18 להלן". 6. סעיף 22 להסכם העיקרי ינוסח כך: "עובד העובר מפנסיה מקיפה אחת לפנסיה מקיפה אחרת ללא הפסקות העולות על 30 יום, ובעת פרישתו הוא בעל דרגת נכות של 25% לפחות (כאשר מוסד המשלם הוא רשות מקומית), או נקבעה לו נכות שחלקייתה היא פחותה מ-25% מנכות מלאה (כאשר המוסד המשלם הוא הקרן), - יקבל גימלת נכות מהמוסד בו הפך לנכה בהתאם להוראות הנהוגות במוסד זה, כאשר כל תקופת הביטוח במוסדות מובאת בחשבון, בתנאי שכל מוסד קודם בו היה העובד מבטוח ישותף בגימלת הנכות בשיעור גימלת הזיקנה המגיעה במלואה ממנו לעובד כמפורט בסעיפים 13-6 לעיל. היה המוסד המשלם רשות מקומית יחולו שינויים אלה כאמור לעיל: 1. נקבע כי יש לשלם קיצבה לפי אורך תקופת השירות ברשות מקומית ובמוסד קודם, תשלם הרשות המקומית קיצבה בעד תקופת השירות ברשות מקומית בשיעור של 2% מהמשכורת הקובעת עבור כל שנת שירות (כולל חלקי שנים) כאמור בסעיף 8(א), ואילו בעד תקופת הביטוח במוסדות האחרים תשלם הרשות המקומית לפי אותו שיעור קיצבה שבו משתתפים המוסדות האחרים בתשלום קיצבת הנכות, שלא יעלה על 2% מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות בקרן (כולל חלקי שנים) כל עוד לא הגיע העובד העובר לגיל 65 לגבי גבר, או לגיל 60 לגבי אשה. החל מהגיע העובד לגיל 65 לגבי גבר, או לגיל 60 אשה, תהא השתתפות המוסדות האחרים בשיעור גימלת הזיקנה המגיעה במלואה מכל מוסד לעובד כמפורט בסעיפים 13-6 לעיל אף אם יעלה על 2% מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות בקרן (כולל חלקי שנים). 2. "גימלה" בסעיף זה משמעותה קיצבה בלבד. 7. סעיף 29 להסכם העיקרי ינוסח כך: - (א) הסכם זה יחול על עובד אשר עבר ממוסד למוסד לאחר 1.4.1971, אולם הוא יחול גם על עובד אשר עבר מרשות מקומית לגוף לפני התאריך הנ"ל אם שירת ברשות מקומית 5 שנים לפחות ועבר לגוף תוך שנתיים מיום עזיבתו את השירות ברשות מקומית ולא קיבל כל הטבת פרישה כגון פנסיה ו/או פיצוי פטורים בגין עזיבת השירות הנ"ל והוא מבטוח במוסד ביום חתימת הסכם זה, וכן על עובד אשר עבר מגוף לרשות מקומית לאחר תקופת חברות בקרנות של 5 שנים לפחות (בהן צבר מינימום של 100 ימי עבודה לפחות בכל שנה מחמשת השנים), ולאחר הפסקה שלא עלתה על שנתיים והוא משרת ברשות מקומית ביום חתימת הסכם זה. על אף האמור לעיל מוסכם כי עובד אשר עבר כנ"ל לפני 1.4.1971, ופרש ממוסד לאחר 1.11.1997 ועד 1.7.1981, יהיה רשאי להגיש בקשה לרשות המקומית לקרן הכל לפי הענין להחיל עליו את הוראות סעיף זה. נדחתה בקשתו של עובד כנ"ל ע"י רשות מקומית תובא זו להכרעת ועדה פריטטית בהתאם לחוקת עובד הרשויות המקומיות. 8. לאחר סעיף 29 להסכם העיקרי יבוא: 30 (1) עובד עובר שלגביו נחתם הסכם אישי עם מוסדות להבטחת רציפות זכויות הפנסיה, יחולו עליו תנאי ההסכם העיקרי, על כל תוספותיו ותיקוניו גם אם העברתו אירעה לפני 1.4.1971, ובלבד שטרם משתלמת לו קיצבה על פי ההסכם האישי. (2) (א) עובד עובר אשר תקופת שירותו ברשות מקומית ותקופת שירותו בגוף, מגיעות ל-10 שנים לפחות וההפסקה בין השירות ברשות המקומית לשירות בגוף או להיפך לא עלתה על שנתיים, יהיה זכאי לבקש שמירת זכויותיו לגימלת זיקנה; הגימלה תשולם לו כפוף לאמור בהסכם העיקרי בגיל 65 לגבר ו-60 לאשה. (ב) היה עובד מבטוח רק במוסדות מקיפים וזכויותיו לגימלת זיקנה נשמרו כאמור בסעיף קטן 20(א) לעיל, ונפטר לפני גיל הזיקנה, תיראה הפטירה כאילו אירעה אחרי פרישתו לקיצבה, ושאיוריו יקבלו גימלה של שאר פנסיונר שנפטר. 9. בסעיף 20(א) להסכם העיקרי במקום סעיף 26 לחוק שירות המדינה (גימלאות) "ובא סעיף 28 לחוק שירות המדינה (גימלאות)". 10. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם העיקרי על תוספותיו ומשמעות כל ההגדרות המונחים והביטויים בהסכם זה כמשמעותם בהסכם העיקרי. 11. תיקון סעיף 22 להסכם העיקרי, כפי שנקבע בסעיף 6 של הסכם זה, יחול רק על מי שפרש לקיצבה לאחר חתימתו של הסכם זה. פרט לאמור בסיפא של סעיף 6 להסכם זה - "גימלה בסעיף זה משמעותה קיצבה בלבד" - אשר יחול גם על מי שפרש לקיצבה לפני חתימת הסכם זה. תחילת תוקפם של יתר סעיפי הסכם זה ביום תחילת תוקפו של ההסכם העיקרי אם לא נאמר אחרת בהסכם זה. **ולראייה באו הצדדים על החתום:** בשם ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל המרכז לבטחון סוציאלי בשם מרכז השלטון המקומי בשם ההסתדרות הפקידים בשם מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. בשם קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ. בשם קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ. בשם קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ. בשם נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ. בשם קרן מקפת - מרכז לפנסיה ותגמולים, אגודה שיתופית בע"מ בשם "גילעד" גימלאות לעובדים דתיים בע"מ.

הסכם רציפות זכויות למורים המבטחים בפנסיה תקציבית

בין הרשויות המקומיות לבין מרכז החינוך העצמאי

הסכם הרציפות מיום 22.7.76 של עובדים בפנסיה תקציבית העוברים מעבודה בשירות הרשות המקומית לעבודה בשירות המדינה ולהיפך, ומעבודה בשירות רשות מקומית אחת לעבודה בשירות רשות מקומית אחרת. גם על מורים אשר יעברו מעבודה בשירות מרכז החינוך העצמאי לעבודה בשירות הרשויות המקומיות, ולהיפך, בשינויים שנקבעו בהסכם כמפורט להלן: **א. העובדים עליהם יחול ההסכם** מורה ב-25.12.2000 מועסק בפועל כמורה בשירות מרכז החינוך או בשירות רשות מקומית ואשר זכויותיו לפנסיה מוסדרות בפנסיה תקציבית; מובהר בזאת, כי אין בהוראות אלו כדי להקנות למורה שאינו מבטוח בפנסיה תקציבית זכאות לפנסיה תקציבית מקום שעל פי תנאי העבודה ו/או על פי ההסכמים ו/או ההסדרים הקיימים בבעלות בה הוא מועסק או שאליו הוא מועבר, אין זכאות, כאמור, למורים. **ב. תחולת ההסכם** ההסכם יחול על מורים, כאמור, שיעברו מבעלות אחת לשנייה מיום חתימת ההסכם (25.12.00) ואילך. **ג. חובת הבעלות האחרונה** הבעלות האחרונה תשלם את הגימלה למורה,

בתנאי שכל בעלות מעבירה בה שירת המורה העובר תמלא אחר חובת השתתפותה בתשלום הגימלה לבעלות האחרונה המשלמת את הגימלה, בהתאם להוראות הסכם זה, וכל בעלות תהיה אחראית בנפרד בעבור הזכויות הקשורות בה, בהתאם להוראות הנהוגות בה. לא מילאה הבעלות המעבירה את חובת ההשתתפות בתשלום הגימלה, תשולם למורה גימלה מהבעלות האחרונה עבור תקופת עבודתו אצלה בלבד.

7.3.4 העלאה בדרגה בעת פרישה לגימלאות

החל ב-1 בינואר 1996 יקבלו כל גימלאי הרשויות המקומיות המדורגים בדרגים שיוזכרו בסעיף ג' להלן דרגה אחת נוספת, על פיה תחושב הקיצבה לפנסיה, על פי ההנחיות הבאות: א. גימלאים שפרשו עד 31.1.92 אשר חל עליהם חוק שרות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב, התש"ל 1970) (להלן - חוק הגימלאות) המקבלים את קיצבתם לפי דרגה באחד הדרגים המפורטים בסעיף קטן ג' להלן, (ואשר חלות עליהם הוראות מיוחדות לגימלאים בהסכמי השכר בשירות הציבורי לשנים 1993-1996) יקודמו בדרגה מלאה אחת (מי שהיה בדרגה + יקודם לדרגה + הבאה), החל ב-1.1.96. ב. גימלאים כאמור לעיל שפרשו החל מ-1.1.93 עד 31.12.95 יקודמו בדרגה רק אם לא קודמו בדרגה מכאמור בהסכמים לשנים 1993-1996 ערב פרישתם או אם לא חלו עליהם תיאומים לפורשים במהלך שנת 1993, גם כן על פי ההסכמים האמורים. ג. להלן רשימת הדרגים: מינהלי (אחיד, לשעבר), מח"ר (כולל פסיכולוגים), מהנדסים, טכנאים, משפטנים, פרקליטים, עיתונאים, רופאים וטרינרים. **ד. רמה גמול לפרישה לעובדים בדירוג העובדים הסוציאליים** לאור העובדה שבמדינה אושר לאחרונה לתת רמת גמול תפקיד לעובד סוציאלי בעת פרישה בהסכמה בהתאם לבקשת המעסיק, אימץ מרכז השלטון המקומי את ההנחיות בנושא המתייחסות לתוכנית הבראה בלבד ובכפוף לכללים הבאים: א. גיל העובד בעת פרישתו נמוך מ-62. ב. העובד שהה במועד פרישתו לפחות שנה ברמת הגמול המשולמת לו ערב פרישתו. ג. ניתן להעניק לכל היותר "רמת גמול" אחת לפרישה, אך לא יותר מרמת גמול אחת מעבר למתח רמות הגמול הצמודות למשרתו הקבועה, זאת עד לרמת גמול אחת פחות מרמת הגמול העליונה בסולם השכר בדירוג העובדים הסוציאליים. כאמור, האמור לעיל מתייחס לפרישה במסגרת תוכנית הבראה ולא בפרישה מחמת גיל. תחולה: מיום 1.1.03. ה. לגבי דרגים אחרים, אשר חלים עליהם קידומים בדרגה לפי ההסכמים ואשר הבדיקות לגביהם לא הסתיימו; לכשתחליט ועדת המעקב יישמו הצדדים החלטות הוועדה בכפוף לשינויים המתחייבים. ו. דרגת פרישה תינתן לעובד בכפוף להמלצת הממונה. בהעדר המלצה יקויים דיון בנדון בין ועד העובדים וההנהלה לקביעת זכאות העובד לדרגה. ז. עובד אשר ביום פרישתו מן השרות ימלאו 3 שנים לפחות לשירותו בדרגה, יועלה לדרגה שמעליה. ח. עובד אשר ביום פרישתו מן השירות קיבל תוספת שהייה בדרגתו במשך שלוש שנים לפחות יועלה לדרגה שמעל דרגתו ויקבל בדרגתו החדשה תוספת שהייה. ט. עובד אשר ביום פרישתו מן השירות תמלא שנה אחת לפחות לשהייתו בדרגתו, יועלה בחצי דרגה (דרגת +). י. עובד אשר ביום פרישתו מן השירות תמלא שנה אחת לפחות מיום שהתחיל לקבל תוספת שהייה בדרגתו, יועלה בחצי דרגה (דרגת +). יא. עובד אשר ביום פרישתו מן השירות ישלם 40 שנות שירות ומעלה, יועלה בדרגה שלמה לאחר שהייה של שנה אחת לפחות בדרגתו. אם ביום פרישתו טרם שהה שנה בדרגתו יועלה בחצי דרגה (דרגת +). יב. עובד אשר ביום פרישתו מן השרות לא ענה לאחד הקריטריונים המזכים לדרגת פרישה כמפורט לעיל, אינו זכאי לדרגת פרישה. יג. לעובד אשר נפטר במהלך שירותו, מאושרת דרגה נוספת מ-1 לחודש בו נפטר, ללא קשר למשך זמן שהייתו בדרגה עד לפטירה. עובד כנ"ל אשר נפטר במהלך תקופת ההסכם, תאושר דרגת הסכם מלאה אם לא קיבל אותה וכן דרגת פרישה מלאה ב-1 לחודש בו נפטר. **יג. תשלומים הנובעים מהענקת "דרגת פרישה" לעובדים בשרות.** א. עובד אשר קיבל "דרגת פרישה" בעת פרישתו לגימלאות בכל גיל שהוא ועל עובד אשר הוסכם כי יקבל "דרגת פרישה" בעת הפסקת עבודתו בנסיבות המזכות בפיצוי פיטורין. ב. "דרגת פרישה" הינה דרגה לכל דבר וענין לרבות לחישוב זכויותיו של העובד. ערך "דרגת פרישה" יהיה הסכום ממנו נגזרות ומחושבות כל זכויות העובד בעת פרישה. ג. דרגת פרישה תיחשב כאילו ניתנה ביום האחד לחודש שלפני מועד הפרישה וזאת לכל דבר וענין למעט לצורך תשלום שכר אותו החודש. ד. זכויות לענין הבהרה זו הינן פדיון ימי החופשה, פיצוי עבור ימי מחלה בלתי ממוצלים, חישוב פיצויים וכו'. התחולה החל מה-1.9.98.

7.3.5 חישוב מענק פרישה

להלן כללים והסברים לחישוב מענק זה: עובד שפוטר לפני שהגיע לגיל 60, זכאי למענק חד פעמי נוסף לקיצבת הפרישה. לולא פוטר העובד לפני הגיעו לגיל 60 היה יכול בעת פרישתו בגיל 60 לקבל קיצבה גדולה יותר מן הקיצבה שהוא מקבל בעת פיטוריו. המענק בא לפצות את העובד על שנות השירות מיום פיטוריו ועד הגיעו לגיל 60, שהיו עשויות להצטבר לכלל תקופת שירותו לצורך חישוב שיעור קיצבתו. שיעור המענק הוא חצי משכורת קובעת בעד כל שנת שירות. בסעיף 22 לחוק נקבעה הנוסחה הבאה: משכורת שנתית לחלק ל-24 x מספר שנות שירות המונח "משכורת שנתית" מוגדר בסעיף 8 לחוק: "8... **"משכורת שנתית"**, לגבי עובד שפרש משירות - משכורתו הקובעת במועד פרישתו כפול שנים עשר". הגדרה זו היא בתוקף החל ביום 1.11.67 ולפני כן היתה בתוקף ההגדרה הבאה: - "המשכורת השנתית", לגבי עובד שפרש משירות - סך כל המשכורת לרבות התוספות הקבועות, ששולמו לו בעד שנים עשר חודשי שירות נושאי משכורת אחרונים שלפני פרישתו". לשינוי זה בהגדרה יש חשיבות מרובה במקרה שמסיבות שונות שולמה לעובד במשך תקופה מסוימת, ערב פרישתו, משכורת פחותה ממשכורתו המלאה, כגון במקרה של מחלה או על פי החלטת בית הדין למשמעת. לפי ההגדרה הקודמת היתה, במקרים אלה, המשכורת השנתית מחושבת לפי המשכורת ששולמה בפועל, ואילו לפי ההגדרה הנוכחית יש לחשב את המשכורת השנתית לפי 12 פעמים המשכורת הקובעת שהיא לעיתים שונה מן המשכורת ששולמה בפועל, המשכורת הקובעת לגבי עובד ששירת במשרה חלקית נקבעת על בסיס הממוצע המשוקלל של המשכורת ששולמה לעובד. דוגמה: עובד עבד 13 שנים ופוטר בגיל 47, משכורתו הקובעת היא 80 שקל לחודש אולם במשך שלושה חודשים שלפני החודש האחרון

לעבודתו קיבל רק חצי משכורת, משכורתו השנתית לפי ההגדרה הקודמת היא סכום המהווה את צירוף המשכורות שקיבל למעשה במשך שנים עשר חודשי שירותו האחרונים ואילו לפי ההגדרה הנוכחית תהיה משכורתו השנתית 12 כפול 80 כלומר גבוהה יותר. חישוב המענק בדוגמה שהבאנו ייעשה כך: - 80 כפול 12 לחלק ל-24 שווה 520 ש"ח סעיף 22 (א) קובע: "22. (א) מי שפוטרו מהשירות לפני שהגיע לגיל 60 והוא זכאי לקצבת פרישה לפי הסעיפים 15(2), (3) או (4) או 78 - יושלם לו, נוסף על הקיצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבע של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על הסכום הקטן משני אלה: (1) משכורתו השנתית; (2) הסכום היוצא מהיוון קיצבה, ששיעורו כהפרש בין הקיצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו ובין הקיצבה שהיתה מגיעה לו, אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 60 ובהגיעו לגיל 60 היה זכאי לתוספת משפחה בגלל אותם בני משפחה שבגללם היה זכאי לתוספת משפחה בשעת פרישתו". בהתאם לאמור בסעיף זה קיימת תקרה לגובה המענק ובכל מקרה הוא יהיה הסכום הקטן מבין שלושת הסכומים הבאים: - (א) המשכורת השנתית x שנות השירות לחלק ל-24 (ב) המשכורת השנתית (ג) הסכום היוצא מהיוון הפרש קיצבאות כאמור בפסקה 2 לסעיף 22(א). בחישוב המענק, אם כן, יש קודם כל לחשב את הסכום לפי האפשרות הראשונה ולאחר קבלת התוצאה יש לבדוק אם היא אינה עולה על המשכורת השנתית או על הסכום, המהווה של הפרש הקיצבאות, אם הסכום המתקבל לפי האפשרות הראשונה הוא קטן מבין שלושת הסכומים, יהיה הוא סכום המענק. אם התוצאה של האפשרות הראשונה עולה על הסכומים המחושבים לפי האפשרות האחרות, יהיה המענק הסכום הקטן יותר מבין הסכומים המתקבלים לפי האפשרות השנייה והשלישית. החישוב לפי האפשרות השלישית מבוסס על המגמה לפצות את הפורש על קיצבתו המוקטנת בגלל פרישתו המוקדמת. לפי חישוב זה יש לחשב את ההפרש בין הקיצבה המגיעה לזכאי בעת פיטוריו ובין הקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו היה פורש בגיל 60. את ההפרש הזה מהווים בהתאם ללוח היוון מיוחד ובהתאם לגיל שבו פרש העובד, והתוצאה המתקבלת היא אחד משלושת הסכומים המתקבלים בהתאם לשלוש האפשרויות לתשלום המענק. בחישוב הקיצבה שהיתה עשויה להשתלם בגיל 60 יש להביא בחשבון רק את הגורמים הבאים שניתן לקבוע אותם בוודאות בזמן החישוב: (1) תקופת השירות אשר העובד היה משרת מיום הפיטורין ועד לגיל 60 אילולא פוטרו. (2) תוספת הוותק שהיתה מתווספת למשכורת הקובעת אילו המשיך העובד לשרת עד גיל 60 כשדרגתו היא הדרגה שהיתה לו בעת הפיטורין. (3) תוספת המשפחה, למשכורת הקובעת, שהוא זכאי לה בעת הפיטורין. 2 יוצא, אם כן, שאת המשכורת הקובעת ההיפותטטית בגיל 60 יש לחשב רק על פי המשכורת בעת הפרישה בצירוף תוספת הוותק הנוספת שהעובד היה צובר אילו שירת באותה דרגה עד גיל 60, בשינוי מתאים בגובה תוספת היוקר עקב הגדלת תוספת הוותק. מטרת פסקה 2 לסעיף 22(א) היא לגרום הקטנה מודרגת בגובה המענק ככל שגיל הפורש, בעת הפרישה, קרוב לגיל 60, הגיל שבו רשאי ראש הרשות המקומית להוציא עובד לקיצבה. לולא כן היתה מתקבלת תוצאה מוזרה שלפיה עובד שפוטרו בגיל 1/2 59 יקבל מענק השווה למענק שיקבל מפוטרו בגיל יותר צעיר שנים רבות לפני שהגיע לגיל 60, ומצד שני עובד המפוטרו בגיל 60 אינו מקבל מענק כלל. **דוגמה לחישוב מענק** עובד פוטרו בגיל ארבעים וחמש לאחר 19 שנות שירות ומשכורתו הקובעת בעת הפיטורין היא 108.28 שקל. קיצבתו בעת הפיטורין הינה בשיעור של 38% מהמשכורת הקובעת והיא שווה ל-38 לחלק ל-100 כפול 108.28 = 41.15 ש"ח **חישוב המענק לפי האפשרות הראשונה הוא:** 12 כפול 108.66 חלקי 24 כפול 19 = 1028.66 שקל. **החישוב לפי האפשרות השנייה הוא:** משכורת שנתית 108.28 כפול 12 = 1299.36 שקל. **החישוב לפי האפשרות השלישית:** אילו היה העובד ממשיך לעבוד עד גיל 60, היו לזכותו 34 שנות שירות המזכות אותו בקיצבה של 68% ממשכורתו הקובעת. על כן: הקיצבה בגיל 60 = 68% מ-108.28 שקל = 73.63 שקל הקיצבה בעת הפרישה = 41.15 שקל ההפרש: 32.48 שקל את ההפרש יש להוון כאמור בסעיף 22(א)(2). ההיוון נעשה בהתאם למפורט בתקנות 2-5 לתקנות ההיוון ולוחות 1-3 שבתוספת לאותן תקנות: הנזכר בתקנה 2 שווה ל: 12 x 32.48 = 389.80 שקל. הסכום האמור בתקנה 3 לתקנות ההיוון יהיה איפוא: 389.80 כפול 4.44 (המקדם בלוח 1) = 1730.74 שקל. מאחר שהסכום המתקבל לפי האפשרות הראשונה (1028.66) שקל הוא הקטן ביותר, יהיה זה סכום המענק. היה הזכאי לקיצבת פרישה כאמור עובד במשרה חלקית, תחושב הקיצבה שהיתה מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 60, לפי חלקיות המשרה שלפיה מחושבת הקיצבה של אותו עובד בזמן פיטוריו. אם מחושבת הקיצבה בעת הפיטורין לפי חלקיות המשרה, תחושב הקיצבה ההיפותטטית בגיל 60 לפי אותה חלקיות שעל פיה מחושבת הקיצבה בעת הפיטורין. בעת הדין למשמעת של עובדי המדינה רשאי לשלול מאת העובד את המענק כולו או מקצתו. פוטרו אדם כאמור בסעיף קטן (א) על פי החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפסל לשירות, רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי למענק, כולו או מקצתו. כפי שנאמר, המענק לא בא אלא לפצות את העובד על שנות השירות שנמנעו ממנו עקב פיטוריו לפני גיל 60. אולם במה דברים אמורים, בעובד אשר בתנאים רגילים היה עשוי להמשיך ולשרת עד גיל 60 אילולא פוטרו.

7.3.7 גימלאות לשארים

שארי עובד, שנפטר בשירות בטרם השלים שלוש שנות שירות, זכאים למענק בלבד, בנוסף לפיצויי הפיטורים להם הם זכאים. לשארים שארי עובד, שנפטר בשירות לאחר שהשלים שלוש שנות שירות זכאים לקצבת שארים. עובד שלא השלים ביום 31 בדצמבר של שנה שתי שנות שירות, ינוכה בשנה שלאחר מכן סך של 54 ש"ח או סכום השווה ל-2% ממשכורתו המלאה, בעד חודש ינואר של אותה השנה - הכל לפי הסכום הקטן יותר. שיעור הניכוי המירבי הנ"ל של 54 ש"ח הינו בתוקף מיום 1.1.94 עובד שהתקבל לשירות לאחר 1 בינואר של שנה מסוימת, ינוכה לאותה השנה סך של 54 ש"ח או סכום השווה ל-2% ממשכורתו החודשית המלאה הראשונה, הכל לפי הסכום הקטן יותר. על אף האמור לעיל, לגבי עובד ארעי מבוטח ב"מבטחים", ואשר חל עליו הסכם רציפות זכויות לגימלה עפ"י חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל - 1970, יוחל בניכוי האמור ביום שבו יחול החוק על העסקתו וימשך עד תום 3 שנים מיום שהחל להיות מבוטח ב"מבטחים". פסקה זו אינה חלה על מי שהשלים ביום 31 בדצמבר של שנה שתי שנות שירות לפחות, כאשר מועד זה חל לפני תוך 3 שנים כאמור בפסקה זו. בעת פיטורים מסיבה בריאותית הרי במידה והעובד הינו בעל נכות מעל 25 % די שעבד 5 שנים בכדי שיהיה זכאי לגמלה. על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) שאומץ על ידי הרשויות

המקומיות "בחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות. במידה ועובד נפטר בזמן עבודתו לאחר שעבד לפחות שלוש שנים, תשולם גמלה לשאריו בגובה 40 % לאלמנה, 10 % לכל יתום + 5 % לכלל היתומים. יתומים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה, 15 % לכל יתום בתוספת 15 % לכלל היתומים יחד.

7.3.7א'

1. מענק לשאירי עובד שנפטר (בפנסיה תקציבית)

2. שיעורי הסכומים שינוכו ממשכורת עובד, על חשבון המענק הנ"ל

בהמשך להודעת החשב הכללי, להלן סכום המענק לשאירי עובד שנפטר (פנסיה תקציבית) ושיעורי הסכומים שינוכו ממשכורת עובד על-חשבון המענק הנ"ל: **1. מענק לשאירי עובד שנפטר** 1.1 סכום המענק לשאיריו של עובד רשות מקומית, ששירת פחות משלוש שנות שירות ונפטר ביום כ"ז בטבת תשס"ג, 1 בינואר 2003 ולאחר כ, הוא כלהלן: **מספר השאירים** **סכום המענק בש"ח (*)** א. שאר אחד 69,846 ב. לכל שאר נוסף 7,761 (*) החל מה-1 בינואר 2003, סכום המענק צמוד למדד המחירים לצרכן, הידוע ב-15 בדצמבר 2002. **2. שיעורי הסכומים שינוכו ממשכורת עובד על-חשבון המענק האמור** 2.1 ממשכורת עובד שב-31 בדצמבר של שנה לא השלים שתי שנות שירות, ינוכה בשנה שלאחר מכן סך של 104.80 ש"ח, או סכום השווה ל-2% ממשכורתו המלאה, בעד חודש ינואר של אותה השנה - הכל לפי הסכום הקטן יותר. שיעור הניכוי המירבי הנ"ל הינו בתוקף מה-1 בינואר 2003. 2.2 א. עובד שנתקבל לשירות לאחר ה-1 בינואר של שנה מסוימת, ינוכה ממשכורתו הראשונה לאותה השנה סך של 104.80 ש"ח, או סכום השווה ל-2% ממשכורתו החודשית המלאה הראשונה - הכל לפי הסכום הקטן יותר. ב. על-אף האמור לעיל - לגבי עובד ארעי, המבוטח בקרנות הפנסיה המוכרות על-ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, ואשר חל עליהן הסכם רציפות זכויות לגימלה על-פי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, (להלן - החוק), הניכוי האמור יוחל ביום בו יחול החוק על העסקתו וימשך עד תום שלוש שנים מיום שהחל להיות מבוטח בקרנות הנ"ל. פסקה זו אינה חלה על מי שב-31 בדצמבר של שנה השלים שתי שנות שירות לפחות הנושאות זכות לגימלה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל, כאשר מועד זה חל לפני תום שלוש שנים, כאמור בפסקה זו. 2.3 א. נעדר עובד מעבודתו בחודש ינואר של שנה מסוימת, מחמת היותו בחופשה ללא שכר (בין אם רכש זכויות לגימלה עבור תקופה זו בין אם לאו), ינוכה הניכוי, כאמור, ממשכורתו החודשית המלאה האחרונה, שקיבל לפני יציאתו לחופשה. ב. האמור בסעיף קטן (א) לעיל חל גם על מי שנעדר מהשירות מחמת אחת מהסיבות שלהלן: (1) שירות צבאי, כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949; (2) שירות חלקי, כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים, שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות הבטחון, תשמ"ו-1986 (נוסח משולב); (3) היעדר מחמת לידה, או פגיעה בעבודה. לא היתה אפשרות לנכות את הסכום המגיע כנ"ל לפני התחלת היעדרותו של העובד, יש לנכותו מהמשכורת הראשונה שתשולם לו עם שובו לעבודה. 2.4 א. הוראות אלו חלות גם על עובד, שזכויותיו לגימלה הוגבלו מטעמי בריאות, וכן על עובד המועסק על-פי חוזה מיוחד הקובע כי אין העובד זכאי לגימלה. ב. הוראות סעיף קטן (א) לעיל אינן חלות על עובדים שפרשו לקצבה והמועסקים על-פי חוזר מיוחד מטעמי גיל או המועסקים על-פי כל סוג אחר של חוזה מיוחד. מהעובדים כנ"ל אין גם לנכות, איפוא, סכום כל שהוא על חשבון המענק. א. לעובדי מח"ר מהנדסים והנדסאים, טכנאים, עובדים סוציאליים, משפטים ופארא-רפואיים הכללת רכיבי שכר בהפרשות לקופות גמל. 1. החל מיום 1.1.96 יפרישו הרשות והעובד עד חודש אוקטובר 1997 (ועד בכלל) כ"א סך 6.5 % מכל הרכיבים שאינם פנסיונים לקופות גמל, בהתאם למפורט להלן: בחודש נובמבר 1997 יפרישו הרשות והעובד תשלום חד-פעמי בסך 5.4 % משכרם מכל הרכיבים שאינם פנסיוניים לקופות גמל, בהתאם לרשימה המפורטת הרצ"ב. רכיבים אלו, כאמור, הינם שעות נוספות מדווחות, רכב, ביטוח, רישוי פרמיות וכו'. 2. גימלאים עובדי הדירוגים הנ"ל אשר פרשו בתקופה שבין 1.1.93 ועד ליום 31.12.95 יהיו זכאים לפיצוי חד-פעמי כדלקמן: א. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 31.12.93-1.1.93, יזכו בתשלום חד-פעמי של 0.5 % מהמשכורת הקובעת לפנסיה, בחודש בגין כל חודש שעבדו מיום 31.12.93-1.1.93. ב. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 31.12.94-1.1.94, יזכו בתשלום חד-פעמי של 1 % מהמשכורת הקובעת לפנסיה, בחודש התשלום בגין כל חודש שעבדו מיום 31.12.94-1.1.94 וכן התשלומים להם היו זכאים בגין שנת 1993. ג. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 31.12.95-1.1.95, יזכו בתשלום חד-פעמי של 1.5 % מהמשכורת הקובעת לפנסיה, בחודש התשלום בגין כל חודש שעבדו מיום 31.12.95-1.1.95 וכן התשלומים שהיו מגיעים להם בגין שנת 1993 התשלום הנ"ל ישולם לגימלאי שפרש מעבודתו, כאמור וכמפורט לעיל, במועד תחילת ההפרשה בפועל, בגין התקופה מ-1.1.93 ועד למועד פרישתו של הגימלאי. ד. לעובדים בדירוגים הנ"ל, כאמור יופרשו וינוכו כאמור בהסכם, סך 6.5 % מסך רכיבי שכרם הלא פנסיוני לתקופה שבין 31.10.97-1.1.96. החל מנובמבר 1997 יופרשו וינוכו מהרכיבים הנ"ל סך 5.4 % משכרם הלא-פנסיוני ומחודש דצמבר יופרשו וינוכו סך 5 % משכרם הלא פנסיוני. את התשלומים הנ"ל, יש להעביר לבנק יחב (סמל 04) לסניף הנהלה ראשית (סמל 146) בצירוף המחאה או העברה בנקאית כדלקמן: עובדים בדרג הנדסאים-טכנאים, עיתונאים-557026 מס' חשבון עובדים בדרג אקדמאים, מח"ר - 556003 מס' חשבון עובדים בדרג עו"ס - 554000 מס' חשבון עובדים בדרגים אחרים - 559002 מס' חשבון (משפטים, פארא-רפואיים וכו') בקופה ינוהל

לכל עובד חשבון אישי ועל כן יש לצרף רשימות העובדים והניכויים הכוללים פרטים אישיים רצ"ב: מספרי החשבונות האישיים יוקצו בקופה באחת מ-2 הדרכים: א. יועבר ליחידת המחשב ע"ג קובץ מגנטי לרשימה לאחר ביצוע. ב. הקצאות סדרת מספרים טרם הפעלת הניכויים. יש להסביר לעובדים את ההנחיות החדשות וכללי ההצטרפות כדוגמת הטופס אשר צורף לחוזר זה. לצורך תאום נא לפנות לבנק יהב, קופות גמל, לגבי מירה חרל"פ או מר רפי מאיר, טל. 02-293086, 243085. **ב. לעובדי מינהל ושירותים** 1. החל מיום 1.1.96 יפרשו הרשות והעובד 5% מכל הרכיבים שאינם פנסיוניים לקופת גמל אשר הרשות תודיע עליה. הפרשה וניכוי, כאמור, על שעות נוספות מדווחות, הוצאות רכב, רישוי ביטוח, פרמיות וכאמור כל הרכיבים שאינם "משכורת קובעת". 2. בכך מתבטלים ההפרשה והניכוי עפ"י נספח ג' מההסכם מיום 1.9.93 עבור ש.נ. מדווחות ופרמיות שכאמור יכללו בהפרשות והניכויים עפ"י סעיף 1. 3. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בתקופה 1.1.93 ועד מועד הפרישה בפועל יהיו זכאים למענק חד-פעמי כדלקמן: א. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 31.12.93 - 1.1.93, יזכו בתשלום חד-פעמי של 0.5% מהמשכורת הקובעת לפנסיה, בחודש התשלום בגין כל חודש שעבדו מיום 31.12.93-1.1.93. ב. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 31.12.94 - 1.1.94, יזכו בתשלום חד-פעמי של 1% מהמשכורת הקובעת לפנסיה, בחודש התשלום בגין כל חודש מיום 31.12.94 - 1.1.94. בנוסף לתשלום בגין שנת 1993. ג. גימלאים אשר פרשו מעבודתם בין התאריכים 1.1.95 ועד מועד הפרישה בפועל, יהיו זכאים לתשלום חד-פעמי של 1.5% בגין החודשים שעבדו בשנת 1995 וכן בתשלומים שמגיעים להם בגין שנים 1993, 1994. התשלום הנ"ל ישולם לגימלאי שפרש מעבודתו, כאמור וכמפורט לעיל, במועד "תחילת ההפרשה" בפועל, בגין התקופה מ-1.1.93 למועד פרישתו של הגימלאי. 4. את ההפרשה והניכוי יש להעביר לקופת הגמל שתבחר ע"י העיריה בהסכמת ועד העובדים.

7.4 פדיון ימי חופשה

7.4.1 פדיון חופשה

עובד העוזב את העבודה, בין לרגל פיטורין, בין לרגל התפטרות או פרישה לגימלאות, זכאי לפדיון החופשה, עבור ימי החופשה השנתית שנותרו לזכותו כאמור בסעיף 5.13.3.

7.4.2 ניכוי משכורת עבור חופשה שנוצלה מראש

עובד אשר מסיבות מיוחדות לקח מראש חופשה על חשבון השנה השוטפת ופרש מן העבודה לפני תום השנה, תנוכה ממשכורתו המשכורת שקיבל בעד ימי החופשה עבור יתרת התקופה שלא עבד.

7.4.3 תמורת חופשה שנותרה למשפחת עובד שנפטר

עובד שנפטר בהיותו בשירות, ניתנת לבן זוגו, ליורשיו או לזכאים לתשלומים תמורה בעד ימי החופשה שנותרו לזכותו עד לתאריך פטירתו או עד סוף החודש שבו נפטר, בשיעור שהיה משולם לו לולא נפטר - הכל לפי הסכום הגדול יותר.

7.4.4 חישוב פדיון חופשה

נותק הקשר בין הרשות המקומית לבין עובד בעקבות סיום שירותו ועומדת לרשות העובד חופשה יתן לו פדיון חופשה בסכום השווה למשכורת בעד ימי החופשה שהיתה משתלמת לעובד אילו יצא לחופשה ביום בו חדל לעבוד, וזאת כסילוק חוב המגיע לעובד מהרשות המקומית ואינו נחשב כתקופת שירות.

7.5 ביטוח פנסיה לעובדים זמניים

כל העובדים החדשים ברשות מקומית יבוטחו ממועד תחילת עבודתם, עפ"י הסכם המעבר לפנסיה צוברת על הרכיבים ובשיעורים המפורטים בהסכם המעבר.

7.6 החזרת ציוד וכספים

עובד המסיים שירותו ברשות מקומית יחזיר את הציוד והכספים שקיבל לצרכי עבודתו, כולל כל חוב של העובד לרשות המקומית, מכל סיבה שהיא.

7.7 גמול השתלמות לגמלאים

א. סוכם לאחרונה להכיר בגמול ההשתלמות כתוספת שכר לכל דבר ועניין.

- ב. לאור האמור לעיל יש לשלם תוספת השתלמות לגימלאים בפנסיה תקציבית אשר ערב פרישתם היו זכאים לגמול ההשתלמות לו היו פעילים.
- ג. גימלאים העונים על הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות, יפנו אל ועדת ההשתלמות בצרוף כל המסמכים הנדרשים.
- ד. ועדת הגמול תבחן אם ערב פרישתו עמד הגימלאי בתנאים המזכים בגמול עובד פעיל בתפקיד דומה ותאשר זאת תוך ציון העובדה על גבי האישור כי הזכאי הינו גימלאי, ואת תאריך פרישתו.
- ה. הממונה על הגימלאות יאשר הוספת גמול ההשתלמות שיתווסף למשכורת הקובעת רטרואקטיבית מיום מועד זכאותו.

7.8 פיצוי מיוחד בגין שחיקת קצבותיהם של גמלאים

בהתחשב בעובדה שמתבצעים שינויים בסולמות השכר בשרות הציבורי נערכה בדיקה כדי לקבוע תאומים שיפצו את הגימלאים בפנסיה תקציבית על שחיקת קיצבתם בעבר כמפורט להלן: 20% עד ליום 31.12.84 למי שיצא לקיצבה 16% עד ליום 31.12.85 1.1.85 מיום למי שיצא לקיצבה 14% עד ליום 31.12.86 1.1.86 מיום למי שיצא לקיצבה 12% עד ליום 31.12.87 1.1.87 מיום למי שיצא לקיצבה 10% עד ליום 31.12.88 1.1.88 מיום למי שיצא לקיצבה 8% עד ליום 31.12.89 1.1.89 מיום למי שיצא לקיצבה 6% עד ליום 31.12.90 1.1.90 מיום למי שיצא לקיצבה 4% עד ליום 31.12.91 1.1.91 מיום למי שיצא לקיצבה 3% עד ליום 21.12.93 1.1.92 מיום למי שיצא לקיצבה בגין חודש מרס 1994, תשולם מקדמה חד-פעמית על חשבון פיצוי השחיקה כאמור. בשיעורים מהמשכורת הקובעת, כמפורט להלן: למי שיצא לקיצבה עד ליום 31.12.87 30% למי שיצא לקיצבה מיום 1.1.88 עד ליום 31.12.89 20% למי שיצא לקיצבה מיום 1.1.90 עד ליום 31.12.93 10% שיעור המקדמה כאמור יקוזז כנגד שיעור הפיצוי בעת ההתחשבות הסופית שתערך על-ידינו לאחר ההחלטה הסופית בנדון. המקדמה, התיאומים והגדלת הקיצבאות כאמור לעיל יבוצעו אך ורק לגבי גימלאים בפנסיה תקציבית עפ"י חוק הגימלאות שערב פרישתם קיבלו שכרם מהרשות המקומית בהתאם לאחד הדירוגים המנ"מ להלן: עובדי מינהל ושירותים, גננים, רנטגן, מח"ר ©כולל פסיכולוגים וקלינאי תקשורת), מהנדסים, טכנאים, משפטים, פרקליטים, עיתונאים, רופאים, וטרינרים, בכ"מ עמ"מ, רוקחים. הגימלאים אשר פרשו החל מיום 1.1.93 ועד ליום 31.8.93 יהיו זכאים שהתשלומים ששולמו להם בגין פדיון חופשה, פיצוי בגין מחלה, מענק פרישה על פי החוק, יעודכנו ב-4.5%.